

الفهرس

الصفحة

السؤال

ص: ٢	س١: وضع ماهية الخصم وأنواعه ؟
ص: ٤	س٢: قارن بين التدخل والاختصاص ؟
ص: ٧	س٣: تكلم عن الطلب مبينا عناصره وسلطه المحكمه بالنسبه له ؟
ص: ٨	س٤: وضع انواع الطلبات ؟
ص: ٩	س٥: وضع مدي جواز تعدد الطلبات الأصلية في الخصومة الواحدة ؟
ص: ١٠	س٦: تكلم عن الطلبات العارضة من المدعي (الطلبات الاضافية) ؟
ص: ١١	س٧: وضع النظام القانوني للطلبات العارضة ؟
ص: ١١	س٨ : عرف صحيفة الدعوي مبينا بياناتها ؟
ص: ١٣	س٩: اكتب في انعقاد الخصومة ؟
ص: ١٥	س١٠: اشرح الآثار الاجرائيه لرفع الدعوي ؟
ص: ١٧	س١١: اشرح الآثار الموضوعية لرفع الدعوي ؟
ص: ١٨	س١٢: اكتب في اثنين من طرق الاعلان القضائي ؟
ص: ٢٠	س١٣: تكلم عن أنواع المواعيد الاجرائيه مبينا كيفية حساب المواعيد وعوارضها ؟
ص: ٢٤	س١٤: وضع حضور الخصوم وغيابهم مبينا آثار الوكالة بالخصومة وانتهائها ؟
ص: ٢٦	س١٥: وضع انواع الدفع مبينا الوقت الذي يجوز فيه ابراء كل دفع ؟
ص: ٢٩	س١٦: اشرح انقطاع الخصومة ؟
ص: ٣٣	س١٧: اكتب في ترك الخصومة ؟
ص: ٣٥	س١٨: اشرح بالتفصيل خصومة التحكيم ؟
ص: ٣٩	س١٩: وضع شروط الدفع بحجية الشئ المحكوم فيه ؟
ص: ٣٩	س٢٠: وضع ضوابط الاثر الناقل للاستئناف ؟
ص: ٤٠	س٢١: تكلم عن احكام الاستئناف الفرعي مبينا اوجه الاختلاف بينه وبين الاستئناف المقابل ؟

القسم الاول : يأتي ٨ نقاط صح وخطأ مع التعليق

س١: وضح ماهية الخصم وأنواعه؟

أولاً : ماهية الخصم

١- تعريف الخصم

- ⚖️ الخصم هو كل من يرفع دعوى أمام المحكمة أو ترفع الدعوى ضده ، ورافع الدعوى يسمى المدعي ومن ترفع ضده الدعوى يسمى المدعى عليه.
- ⚖️ طبقاً لهذا التعريف فإن الطرف في الخصومة أو الخصم يتميز عن الطرف في الحق الموضوعي، فقد يكون الشخص طرفاً في الحق الموضوعي وليس طرفاً في الخصومة.
- ⚖️ **مثال ذلك** رفع الدعوى على أحد المشتريين فقط، فباقي المشتريين رغم أنهم أطراف في الحق الموضوعي (عقد البيع) إلا أنهم ليسوا أطرافاً في الخصومة، ويترتب على ذلك أن الحكم الصادر في هذه الخصومة لا يكون حجة عليهم لأنهم لم يكونوا أطرافاً في هذه الخصومة.

٢- أهلية التقاضي

- ⚖️ يقصد بها صلاحية الخصم للقيام بالإجراءات على نحو صحيح، وقد تتوافر للخصم أهلية الاختصاص دون أن تتوافر له أهلية التقاضي، كالقاصر الذي يعتبر أهلاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات الإجرائية إلا أنه لا يستطيع بنفسه القيام بها وإنما يحتاج إلى ممثل قانوني لكي يقوم نيابة عنه بهذه الإجراءات.
- ⚖️ القاعدة أن من يتمتع بأهلية الأداء يكون أهلاً للتقاضي أي يجب أن يكون الخصم بالغ سن الرشد ٢١ سنة.
- ⚖️ لكن توجد بعض الحالات الخاصة الذي يتمتع فيها الخصم بأهلية التقاضي بالرغم من أنه لا يتمتع بأهلية الأداء فالقاصر المأذون له بالإدارة أو التجارة يكون أهلاً للتقاضي بالنسبة للحقوق المتعلقة بهذه الأعمال، كما يجوز لناقص الأهلية أن يرفع الدعاوى المستعجلة لأنه لا يترتب عليها المساس بأصل الحق وإنما تعتبر من قبيل الأعمال التحفظية التي يجوز لناقص الأهلية القيام بها، كما يجوز لناقص الأهلية رفع دعاوى الحياة باعتبارها مركزاً واقعي وليست حق قانوني ولناقص الأهلية الحق في رفع الدعاوى ذات الطابع الشخصي فله الحق في رفع دعوى النسب ودعوى بطلان الزواج ودعوى رفع الحجر.
- ⚖️ إذا تخلفت أهلية التقاضي في الخصم فلا يترتب على ذلك انعدام الخصومة وإنما يترتب عليها بطلان الإجراءات.

٣- البطلان لنقص أهلية التقاضي

أولاً : طبيعة البطلان

- ⚖️ البطلان بسبب نقص أهلية التقاضي هو بطلان موضوعي وليس شكلي.
- ⚖️ لذلك لا يخضع لقواعد البطلان الشكلي (زي فكرة تحقق الغاية من الإجراء).

ثانياً : القاعدة العامة

- ⚖️ يجب أن يتم العمل الإجرائي: من شخص أهلاً أو ممثل قانوني صحيح. وموجه إلى خصم أهلاً أو ممثل صحيح.
- ⚖️ وإلا كان الإجراء باطلاً سواء العيب في القائم بالإجراء أو الموجه إليه.

ثالثاً: أساس البطلان

الهدف هو حماية ناقص أو عديم الأهلية.

رابعاً: هل البطلان من النظام العام؟

الأصل: ليس من النظام العام

لا يتمسك به إلا ناقص الأهلية أو ممثله.

لا يجوز للخصم الآخر التمسك به.

يسقط الحق فيه إذا لم يتمسك به في الميعاد (مثلاً في صحيفة الطعن).

يجوز التنازل عنه. الاستثناء (أثناء سير الخصومة): يتحول إلى بطلان متعلق بالنظام العام. جواز لأي خصم

التمسك به. ويجوز في أي مرحلة من الدعوى. وللمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها

ثانياً: أنواع الخصم

١- الخصم الكامل

الخصم الكامل هو الشخص الذي يباشر الخصومة باسمه وبنيافته وليس عن طريق ممثل إجرائي، فهو طرف في الخصومة وفي ذات الوقت طرفاً في الدعوى وطرفاً في الحق الموضوعي المطالب به.

إذا كان الخصم دائناً كامل الأهلية وبأشياء إجراءات الخصومة بنفسه مطالباً إلزام مدينه بحق مستحق له، فإن القواعد المختلفة تسند إليه كافة الحقوق والواجبات الإجرائية أي تسند إليه المركز القانوني للخصم كاملاً، ولذا نعه خصماً كاملاً.

يعتبر الخصم في هذه الحالة خصم كامل ولو كان قد وكل محامياً لرفع الدعوى أو في الحضور والترافع، وذلك لأن المحامي ليس طرفاً في الخصومة ولا في الدعوى ولا في الحق الموضوعي

يعتبر الشخص الاعتباري خصماً كاملاً طالما أنه يتمتع بالشخصية المعنوية، ولو كان يباشر الخصومة عن طريق ممثله القانوني، فهذا الممثل القانوني للشخص المعنوي ليس طرفاً في الخصومة ولا طرفاً في الدعوى ولا طرفاً في الحق الموضوعي، ولذلك تنصرف كافة الآثار المترتبة على ذلك إلى الشخص المعنوي ذاته وليس إلى ممثله القانوني.

٢- الخصم الناقص

لا تتوافر فيه سوى بعض عناصر الخصم الكامل، فقد يكون الشخص طرفاً في الخصومة دون أن يكون طرفاً في الحق الموضوعي أو في الدعوى، **مثال ذلك** الشخص الذي يرفع دعوى دون أن تكون له صفة في رفعها كمن يطالب بحق لأخيه فلا شك أنه يعتبر طرفاً في الخصومة، ومع ذلك فهو ليس طرفاً في الدعوى لانعدام صفته، كما أنه ليس طرفاً في الحق الموضوعي لأنه حق غيره. وقد يكون الشخص طرفاً في الخصومة وطرفاً في الدعوى دون أن يكون طرفاً في الحق الموضوعي ويكون ذلك في **حالتين هما**:

الحالة الأولى: إذا حكمت المحكمة برفض دعواه، فهذا الحكم أكد أنه ليس طرفاً في الحق الموضوعي، إلا أنه كان طرفاً في الخصومة وكانت دعواه مقبولة

الحالة الثانية: إذا كان صاحب صفة غير عادية في الخصومة كالدائن الذي يرفع دعوى غير مباشرة للمطالبة بحق مدينه فهو طرف في الخصومة وفي الدعوى ولكنه ليس طرفاً في الحق الموضوعي. كما قد يكون الشخص قاصراً غير قادر على مباشرة الدعوى بنفسه فيباشرها ممثله القانوني فيكون القاصر في هذه الحالة خصم ناقص.

لذلك فإن الخصم الناقص ينقسم إلى أنواع بحسب ما تتوافر له من عناصر المركز الكامل للخصم

🏛️ ذلك على النحو التالي: -

أ- الخصم غير العادي

هو من يرفع دعوى للمطالبة بحق لغيره بما له من صفة استثنائية في الدعوى كالدائن الذي يرفع دعوى غير مباشرة للمطالبة بحقوق مدينه والنقابة التي ترفع دعوى للمطالبة بحقوق أحد العمال، والدعاوى التي ترفعها النيابة العامة، ودعوى الحسبة.

يترقب على اعتبار الخصم خصم غير عادي حرمانه من إجراءات التصرف التي تمس الحق الموضوعي لأنه ليس طرفا فيه أي ليس هو صاحب الحق الموضوعي، فلا يجوز له التنازل عن الحق الموضوعي أو التصالح أو الإقرار أو توجيه اليمين الحاسمة.

ب- الخصم النبعي

هو يشارك في الإجراءات لا بناء على صفة أصلية في الدعوى وإنما بناء على صفة مشتقة من صفة أحد الخصوم الأصليين، ولذا يعتبر تابعا لهذا الخصم في مركزه القانوني،

مثال ذلك المتدخل الانضمامي حيث لا يجوز له التصرف في الحق الموضوعي بالتصالح أو الإقرار أو التنازل عن حق الدعوى أو توجيه اليمين الحاسمة بل ولا يجوز له أن يتصرف في الخصومة ذاتها فلا يجوز له تركها أو قبول الترك.

ج- الخصم المركب

يقصد به الشخص الذي يتقاضى عن طريق شخص آخر هو ممثله القانوني، حيث يتوزع مركز الخصم في هذه الحالة بين شخصين الأصيل وممثله.

لذلك يعتبر كل من القاصر والولي - الذي يباشر الإجراءات نيابة عنه - خصم وتنصرف إلى كل منهما بعض آثار المركز القانوني للخصم، فالقاصر يعتد به لمعرفة مدى توافر شروط قبول الدعوى حيث يجب أن تكون له مصلحة قانونية بأن يكون هو صاحب الحق المطالب به، كما تنصرف إليه وحده - آثار الحكم الصادر في الخصومة، فيجوز الحكم الحجية في مواجهته هو ولا يجوز الحجية في مواجهة الولي، كما يكون هو المسئول عن الإجراءات، فهو الملتزم بمصاريف الخصومة والتعويضات والغرامات. أما الممثل القانوني أو الولي فيعتد بإرادته وحده في مباشرة الإجراءات، وهو الذي يعتد به في قواعد الإعلان والحضور والغياب، كما توجه إليه اليمين الحاسمة، ويجوز استجوابه، ويترقب على وفاة الممثل القانوني انقطاع الخصومة.

كذلك الشخص المعنوي في مرحلة التصفية يعتبر خصما ناقصا حيث يجب تمثيله عن طريق المصفي.

س ٢: قارن بين التدخل والاختصاص؟

أولا: التدخل الاختياري

١- تعريفه:

التدخل الاختياري هو قيام شخص بالدخول في خصومة لم يكن طرفا فيها منضما لأحد أطرافها أو مطالبا بحق نفسه. وقد أجاز المشرع هذا التدخل فنص قانون المرافعات على أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

٢- أنواعه:

التدخل الاختياري نوعان:

تدخل انضمامي أو تبعي يقصد به المتدخل الحفاظ على مصالحه بالانضمام إلى أحد الخصوم في دفاعه حتى لا يخسر الدعوى.

مثال لذلك: تدخل الدائن لمساعدة مدينه في الدعوى المرفوعة عليه من الغير.

تدخل هجومي: ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي له في مواجهة أطراف الخصومة وهو في هذه الحالة لا يدافع عن وجهة نظر أحد الخصوم، وإنما يتخذ لنفسه موقفا مستقلا في الخصومة فيطالب بحق خاص له يطلب الحكم به في مواجهة الخصوم في الدعوى.

مثال لك: تدخل سمسار في نزاع بين طرفي العقد الذي توسط فيه طالبا الحكم له بالأتعاب قبل الطرفين

٣- شروط التدخل

⚖️ **الشرط الأول:** أن يكون للمتدخل مصلحة في تدخله

⚖️ **الشرط الثاني:** أن يكون هناك ارتباط < فيشترط للتدخل الاختصاصي أن يكون هناك ارتباط بين موضوع التدخل والدعوى الأصلية

⚖️ **الشرط الثالث:** يجب تقديم طلب التدخل قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الأصلية < فيجب أن يتم التدخل أثناء نظر الدعوى.

٤- إجراءات التدخل:

⚖️ يعتبر التدخل طلب عارض ولذلك فيمكن أن يتدخل شخص في الدعوى بالطرق التي أجازها المشرع للطلبات العارضة فيجوز التدخل بأحد طريقتين:

⚖️ **الطريق الأول:** < بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للخصم المدعى عليه ويجب أن يتم الإعلان في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع وإلا أمكن الحكم باعتبار التدخل كأن لم يكن. إذا أبدى التدخل بهذا الطريق فإنه يحتفظ باستقلاله عن الدعوى الأصلية في جميع الأحوال وباتفاق الفقه والقضاء فلا يتأثر التدخل ببطلان صحيفة الطلب الأصلي أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بانقضائها أو بعدم قبول الطلب الأصلي أو بعدما لا اختصاص به، بل يبقى طلب التدخل وتلتزم المحكمة بالفصل فيه.

⚖️ **الطريق الثاني:** < يمكن بإبداء طلب التدخل شفاهة في الجلسة في حضور المدعى عليه في هذا الطلب، فإذا لم يكن حاضرا وجب تأجيل الدعوى لإعلانه بهذا الطلب. وإبداء طلب التدخل بهذا الطريق يؤدي في نظر أغلب الفقه إلى تبعية طلب التدخل للدعوى الأصلية.

٥- آثار التدخل:

⚖️ يترتب على التدخل سواء كان تدخلا انضماميا أو اختصاصيا أن يصبح المتدخل طرفا في الخصومة التي تدخل فيها فيكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. كما يكون له الحق في الطعن في الحكم.

⚖️ **وتختلف آثار التدخل بحسب ما إذا كان التدخل انضماميا أو هجوميا وذلك على النحو التالي:**

- ١- يقتصر دور المتدخل تدخلا انضماميا على الدفاع عن الخصم الذي انضم إليه فقط أما المتدخل تدخلا هجوميا فإنه يكون له الحق في إبداء ما شاء من الطلبات والدفاع شأنه في ذلك شأن الخصوم الأصليين.
 - ٢- ليس للمتدخل تدخلا انضماميا أن يدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا كان منضمًا للمدعى. ويكون له ذلك إذا كان منضمًا للمدعى عليه. في حين لا يجوز للمتدخل تدخلا اختصاصيا الدفع بعدم الاختصاص المحلي، لأنه يأخذ حكم المدعى.
 - ٣- يتبع التدخل الانضمامي الدعوى الأصلية فيزول بزوالها. أما في التدخل الاختصاصي فإن الأمر يتوقف على سبب زوال الخصومة.
- عيتحمل المتدخل تدخلا انضماميا مصاريف تدخله دائما حتى ولو حكم لصالح من انضم إليه.

٦- الحكم في التدخل:

- ١- **بالنسبة لقبول التدخل** يجب أن تحسم المحكمة أو لا مسألة قبول التدخل قبل الحكم في موضوع الدعوى الأصلية وذلك ما لم تر المحكمة ضمه للموضوع مع التنبيه على الخصوم بالضم حتى تتيح لهم الفرصة لتقديم دفاعهم. فإذا حكمت المحكمة بقبول التدخل أصبح المتدخل طرفا في الخصومة الأصلية ويتمتع بحقوق وواجبات الخصم، ولذلك يجوز له الطعن في الحكم الصادر فيها. أما إذا حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل فلا يعتبر المتدخل طرفا في الخصومة الأصلية، ولذلك لا يجوز له الطعن في الحكم الصادر فيها، ولكن يجوز له الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول تدخله.

٢- **بالنسبة لموضوع التدخل** يجوز للمحكمة أن تقضي في موضوع التدخل وموضوع الدعوى الأصلية معا، ما لم يكن موضوع التدخل ما زال في حاجة إلى تحقيق فيمكنها في هذه الحالة الحكم في الدعوى الأصلية وإرجاء الحكم في موضوع التدخل لحين انتهاء التحقيق بشأنه.

ثانياً: اختصاص الغير

١- تعريفه:

هو إجبار شخص من الغير على أن يصبح طرفاً في خصومة قائمة وذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها.

٢- شروط الاختصاص:

يشتراط أن يكون لطالب الاختصاص مصلحة من هذا الاختصاص وأن تكون هذه المصلحة قانونية وقائمة وحالة، كما يشترط أن تكون له صفة في اختصاص الغير، ويشترط أن يكون الطلب مضمون الاختصاص مرتبط بالطلب الأصلي، كما يشترط أن يتم الاختصاص قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الأصلية.

٣- إجراءات الاختصاص:

يجب اختصاص الغير بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وإعلانها للمختصم، وترتيباً على ذلك لا يجوز إدخال الغير بموجب مذكرة أو بموجب إعلان يقدم مباشرة إلى قلم المحضرين دون إيداع، كما لا يجوز إدخاله بإبداء طلب الإدخال شفاهة في الجلسة إذا تصادف وكان حاضراً، فإن حدث ذلك وجب على المحكمة أن تقضي ببطلان أو بعدم قبول الإدخال لعدم اتباع الطريق الذي قرره المشرع للإدخال.

٤- أنواع الاختصاص:

أ- اختصاص الغير بناء على طلب أحد الخصوم:

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصاصه فيها عند رفعها. وبالتالي يجوز اختصاص كل شخص كان من الجائز أن يكون مدعياً أو مدعياً عليه في الدعوى عند رفعها.

مثال لذلك : إذا رفع الدائن دعوى للمطالبة بالدين على أحد المدينين المتضامين فيجوز بناء على طلب الدائن أو المدين اختصاص باقي المدينين المتضامين، وكذلك لو رفع أحد الملاك على الشيوع دعوى ملكية جاز اختصاص باقي الشركاء على الشيوع، ويرى أغلب لفقه أن من حق المدعي عليه أن يختصم الغير وله أيضاً أن يختصم الغير ليساعده في الدفاع أرفض طلب المدعي.

ب- اختصاص الغير بأمر المحكمة:

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

١- الاختصاص لإظهار الحقيقة:

ويكون ذلك بإلزامه بتقديم ورقة أو مستند تحت يده.

مثال لذلك : قيام المشتري الذي رفع دعوى صحة عقد البيع باختصاص شخص من الغير بوجود معه عقد البيع أمانة تحت يده لتقديم هذا العقد باعتباره سند المدعي (المشتري) في الدعوى.

٢- اختصاص الغير لمصلحة العدالة:

كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها اختصاص الغير لمصلحة العدالة وهنا يتم إدخال الغير في حدود الطلبات المرفوعة بها الدعوى، كما قد يقوم أحد الخصوم بتوجيه طلبات إليه أو يقوم الغير نفسه بتوجيه طلب منه إلى الخصوم.

فيجوز للمحكمة أن تأمر باختصاص الغير في الحالات الآتية :

هي حالات على سبيل المثال لا الحصر.

أن تختصم من كان طرفاً في الدعوى في مرحلة سابقة، وصورة هذه الحالة أن يرفع الشخص دعاه على عدة أشخاص ثم تنقضي الخصومة بالنسبة لأحد هؤلاء قبل الفصل في موضوعها لأي سبب من أسباب الانقضاء المبترس للخصومة كما لو حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى بالنسبة له أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة بالنسبة له، ففي كل تلك الحالات يجوز للمدعي أن يختصم هذا الشخص من جديد ويوجه نفس الادعاء إليه.

بد كما تستطيع المحكمة أن تأمر باختصاص من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. مثال لذلك : الدائن الذي رفع دعواه على أحد المدينين المتضامين، فيجوز للمحكمة أن تأمره باختصاص باقي المدينين ليكون الحكم حجة عليهم جميعا.

تد كما يجوز للمحكمة أن تأمر باختصاص الغير إذا رأت أنه سيضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها وكان لدى المحكمة دلائل على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.

هـ- الحكم في الاختصاص:

يعتبر الغير بمجرد اختصاصه طرفا في الدعوى، وذلك لأن الاختصاص يعني توجيه طلب إلى الغير أو إشراكه في طلب مقدم في الخصومة، وبمجرد الاختصاص يتمتع المختص بصفة الخصم فيكون له حقوق الخصم ويتحمل بواجباته، فيكون من حقه إبداء كافة الدفوع الموضوعية والشكليات أو الدفوع بعدم القبول.

وإذا صدر حكم في الخصومة فمن حق الشخص المختص الطعن في هذا الحكم بطرق الطعن المتاحة، ومن حق طرفي الخصومة الطعن فيه واختصاصه في هذا الطعن.

س ٣ : تكلم عن الطلب مبينا عناصره وسلطه المحكمة بالنسبة له ؟

أولاً : تعريف الطلب :

الطلب هو ادعاء يطلب فيه صاحبه من المحكمة حماية حق أو مركز قانوني معين.

والطلب باعتباره مجرد ادعاء من جانب الخصم فهو إذن يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فإذا تبين للمحكمة أن المدعى محق في ادعائه فإنها تقضي له بما طلب، أما إذا تبين لها أن المدعى غير محق في ادعائه فإنها تقضي برفض الطلب.

ثانياً : عناصر الطلب :

العنصر الأول: أطراف الطلب لكل طلب طرفان الطرف الأول وهو مقدم الطلب يسمى المدعى والطرف الثاني وهو من يقدم الطلب ضده يسمى المدعى عليه.

الطلب الواحد لا يتصور أن يكون له أكثر من طرفين، وذلك بخلاف الخصومة التي قد يتعدد أطرافها وذلك عندما تتعدد الطلبات المقدمة فيها فقد يكون هناك المدعى والمدعى عليه والمتدخل والمختصم في الخصومة.

العنصر الثاني: محل أو موضوع الطلب محل الطلب هو القرار المطلوب من القاضي إصداره لحماية حق أو مركز قانوني وارد على شيء معين، فقد يطلب المدعى تقرير حقه في الملكية وقد يطلب إلزام المدعى عليه بأداء معين ... الخ

العنصر الثالث: - سبب الطلب يقصد بسبب الطلب مجموعة الوقائع التي يتمسك بها

المدعى كأساس لطلبه، وتقرباً على ذلك سبب طلب الملكية قد يكون عقد بيع أو وصية أو ميراث أو حيازة مدة طويلة أو مدة قصيرة بحسن نية، فكل هذه الوقائع تصلح أن تكون سبباً للمطالبة بالملكية، ولذلك فإن مطالبة شخص بالملكية على أساس البيع تختلف عن مطالبة بالملكية على أساس الميراث وذلك لاختلاف السبب في الطرفين.

ثالثاً : سلطة المحكمة بالنسبة للطلب :

يترتب على تقديم الطلب إلى المحكمة أن تلتزم بتحقيقه والفصل فيه فإذا امتنعت المحكمة عن الفصل فيه، اعتبرت مرتكبة لجريمة إنكار العدالة

إذا كان عدم فصلها في الطلب أو أحد الطلبات المقدمة لها نتيجة غفلة أو سهو من جانبها فلا تعتبر مرتكبة الجريمة إنكار العدالة ويجوز اللجوء إليها من جديد للفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات.

س ٤: وضع انواع الطلبات؟

١- طلبات أصلية وطلبات عارضة:

١- **الطلب الأصلي** ← هو الطلب المفتتح للخصومة، والأصل أن استعمال الدعوى يكون بالطلب الأصلي، وذلك لأن المشرع قرر لهذه الطلبات ضمانات خاصة من حيث إجراءاتها وإعلان المدعى عليه بها ومواعيد الحضور. والطلب الأصلي هو الذي يحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها وأطرافها، كما أنه يحدد المحكمة المختصة نوعيا وقيميًا ومحليًا.

٢- **الطلب العارض** ← فهو الذي يقدم أثناء سير الخصومة، وذلك بقصد تعديل نطاق الخصومة سواء من حيث الأطراف أو الموضوع أو السبب.

وترجع أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية والطلبات العارضة **من عدة نواحي:**

١- **من حيث إجراءات رفع الطلب** فإن الطلب الأصلي لا يرفع إلا بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن إلى الخصم، أما الطلب العارض فيرفع بعدة طرق إما بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصم، وإما بإبدائه شفاهة في الجلسة أو بمذكرة.

٢- **من حيث الاختصاص** فإن الاختصاص بالطلب الأصلي يتحدد حسب القواعد العامة، أما الاختصاص بالطلب العارض فيكون اختصاصا تبعيا.

٣- **من حيث الفصل في الطلب** فإن المحكمة يمكنها الفصل في الطلبين معا، أما إذا رأت أن الفصل في الطلب العارض سيؤدي إلى تأخير الفصل في الطلب الأصلي فإنها تفصل في الطلب الأصلي أولا وترجئ الفصل في الطلب العارض.

٢- طلبات رئيسية وطلبات تابعة:

الطلب الرئيسي: هو ما يتضمن المطالبة بحق يتصور وجوده استقلالا

الطلب التابع: هو يتضمن المطالبة بحق لا يتصور وجوده استقلالا أو بحق يعد عنصرا من عناصر حق آخر.

٣- طلبات صريحة وطلبات ضمنية:

الطلب الصريح: الطلب الذي يطلب فيه صاحبه صراحة الحكم له بشيء معين، ولا يشترط للاعتداد بهذا الطلب أن يصاغ في عبارات معينة، وإنما يكفي أن تكون عباراته صريحة وجازمة بحيث تعبر عن مضمونه. **مثال لذلك:**

أن يطلب الخصم صراحة من المحكمة الحكم له بملكية قطعة أرض أو بصحة عقد البيع أو بتعويض ٢٠ ألف جنيه عن الأضرار التي أصابته من حادث سيارة... إلخ.

الطلب الضمني هو الطلب الذي يكمن في طلب آخر صريح طرح أمام المحكمة، أي أنه يشترط لكي نكون بصدد طلب

ضمني أن يكون هناك طلب صريح قدم للمحكمة، فلا يتصور وجود طلب ضمني بصفة مستقلة أمام المحكمة.

مثال لذلك: طلب شطب تسجيل الأرض المتنازع على ملكيتها يتضمن بالضرورة طلب الحكم بثبوت ملكيته لهذه الأرض.

٤- الطلبات الأصلية والطلبات الاحتياطية:

- أ. **فالطلب الأصلي** ← هو الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه، أما الطلب الاحتياطي فلا تفصل فيه المحكمة إلا عند رفض الطلب الأصلي.
- ب. **الطلب الاحتياطي** ← هو الطلب الذي يقدمه الخصم إلى المحكمة على سبيل الاحتياط وذلك لمواجهة احتمال رفض الطلب الأصلي فهو لا يرغب أن تحكم فيه المحكمة إلا إذا رفضت الطلب الأصلي.
- ١٥ **الطلب الأصلي** إذن هو الطلب الذي يلي رغبة المدعي كاملة، أما الطلب الاحتياطي فلا يلي رغبة المدعي كاملة ولكن المدعي يعتاد به عن الطلب الأصلي عند رفضه.
- ١٥ لذلك فرغم أن الطلب الاحتياطي يعتبر مطروحا على المحكمة بمجرد تقديمه إلا أن المحكمة لا يجوز لها أن تفصل فيه إلا عند رفض الطلب الأصلي.
- ١٥ **المحكمة أمامها أحد الفروض الآتية:**

١. أما أن تستجيب للطلب الأصلي كله، وفي هذه الحالة فلا يجوز لها أن تفصل في الطلب الاحتياطي، كما أن المدعي ليس له مصلحة في الطعن في الحكم بزعم رفض المحكمة للطلب الاحتياطي، لأن استجابة المحكمة للطلب الأصلي بعد تلبية لكامل رغبة المدعي.
٢. وإما أن ترفض المحكمة الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة تلتزم بالفصل في الطلب الاحتياطي ويمكنها أن تستجيب له كله أو بعضه أو ترفضه أيضا.
- ١٥ وأخيرا لا يجوز ابداء الطلب الاحتياطي لأول مره امام محمه الاستئناف لانه يعتبر طلبا جديدا.

س هـ : جواز تعدد الطلبات الأصلية في الخصومة الواحدة؟

جواز تعدد الطلبات الأصلية في الخصومة الواحدة

- ١٥ إذا كان الأصل أن تنشأ الخصومة للفصل في طلب قضائي واحد، إلا أن القانون يسمح بتعدد الطلبات في الخصومة الواحدة، خاصة إذا كان هذا التعدد عند بداية الخصومة لذلك ليس هناك ما يمنع المدعي من أن يجمع في صحيفة دعواه أكثر من طلب.
- ١٥ إلا أنه يشترط لتقديم عدة طلبات في خصومة واحدة أن يوجد بين هذه الطلبات علاقة ارتباط
- ١٥ **مثال ذلك** ← أن يرفع دعوى يطلب فيها فسخ الإيجار والتعويض عن إساءة استخدام العين
- ١٥ **مثال ذلك** ← أن يرفع دعوى يطلب فيها فسخ عقد البيع واسترداد العين المبيعة من المشتري
- ١٥ على أي حال فإذا رأت المحكمة عدم جواز الجمع بين عدة طلبات في خصومة واحدة فإنها لا تحكم ببطلان صحيفة الدعوى، وإنما تفصل بين الطلبات حتى تتمكن من القضاء في كل منها على حدة بغير عناء، ولها أن تأمر بذلك من تلقاء نفسها

س ٦: تكلم عن الطلبات العارضة من المدعي (الطلبات الإضافية)؟

الطلبات العارضة من المدعي (الطلبات الإضافية)

١- المقصود بطلبان المدعى الإضافية:

يقصد بطلبات المدعي الإضافية تلك الطلبات التي يبديها المدعي أثناء سير الخصومة قاصداً بها تعديل نطاق الخصومة بإضافة طلبات أخرى إلى الطلب الأصلي أو تعديل الطلب الأصلي نفسه أو تغييره.

٢- أنواع الطلبات الإضافية:

أ- تصحيح موضوع الطلب الأصلي أو تعديله:

يكون تصحيح الطلب الأصلي من حيث مقداره فقط. ومثال ذلك طلب زيادة التعويض أو إنقاظه. أما تعديل موضوع الطلب الأصلي فيكون بتغيير موضوع الطلب تماماً

مثال ذلك أن يطلب عند رفع الدعوى تنفيذ عقد البيع ثم أثناء نظر الدعوى عدل عن طلب التنفيذ وطلب فسخ العقد.

ب- تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه:

الفرض هنا أن المدعي يقوم بتغيير سبب الطلب الأصلي دون أن يغير موضوع هذا الطلب. ومثال تغيير سبب الطلب أن يطالب المدعي بملكية عين معينة على أساس عقد بيع ثم يغير السبب ويطالب بالملكية على أساس تملكه لها بالمراث أو التقادم. مثال ذلك إضافة سبب آخر إلى سبب الطلب أن يطلب إخلاء العين المؤجرة بسبب عدم دفع الأجرة ثم يضيف إليه سبباً جديداً يتمثل في قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن.

ج- الطلبات المكملة للطلب الأصلي أو المترتبة عليه أو المتصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة:

في هذه الحالة يبقى الطلب الأصلي بموضوعه وسببه دون تغيير أو تعديل ويضيف المدعي إليه طلباً آخر. وهذا الطلب قد يكون طلباً مكمل للطلب الأصلي،

مثال ذلك طلب التعويض عن غصب العين (طلب أصلي) وإزالة ما عليها من بناء أو غراس (طلب مكمل).

أما الطلب المترتب على الطلب الأصلي فيكون ذلك عندما يكون الطلب الأصلي مقدمة ضرورية للطلب المترتب،

مثال ذلك طلب الدين (طلب أصلي) طلب فوائد الدين (طلب مكمل). **أما الطلب المتصل** بالطلب الأصلي اتصالاً لا

يقبل التجزئة فيكون عندما يؤدي الفصل بين الطرفين إلى تعارض الأحكام أو استحالة تنفيذها،

مثال ذلك طلب صحة عقد إيجار (طلب أصلي) وطلب إلزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة لتنفيذ هذا العقد (طلب متصل).

٣- طلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي:

الطلب الوقتي أو التحفظي يعتبر مختلفاً في موضوعه وسببه عن موضوع الطلب الأصلي.

مثال ذلك طلب تعيين حارس على العين المتنازع عليها بمناسبة طلب تقرير ملكيته لهذه العين.

٤- ما نأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي:

أجاز المشرع للمدعي تقديم أي طلبات أخرى غير الطلبات السابق بيانها إلا أنه يجب عليه أن يستأذن المحكمة في ذلك.

س ٧ : تكلم عن الطلبات المقابلة من المدعي عليه؟

الطلبات العارضة من المدعي عليه (الطلبات المقابلة)

أجاز المشرع للمدعي عليه تقديم طلبات عارضة تسمى الطلبات المقابلة. وهذه الطلبات هي:

أ- طلب المقاصة القضائية:

يجوز للمدعي عليه أن يطلب المقاصة القضائية بين دين له في ذمة المدعي ودين المدعي الموجود في ذمته. وفي الحقيقة فإن طلب المقاصة القضائية يتضمن طليين وليس طلبا واحدا، فيجب أن يطلب المدعي عليه الحكم له بدينه الذي في ذمة المدعي، وأن يطلب بعد ذلك إجراء المقاصة بين دينه ودين المدعي.

إذا قدم المدعي عليه طلبا بالمقاصة القضائية فيجب على المحكمة نظره والحكم فيه فإذا تبين لها أن له دين في ذمة المدعي وللمدعي دين في ذمته فتقوم بإجراء المقاصة بينهما كما لو تبين لها أن له في ذمة المدعي مائتي ألف جنيه إيجار شقة مثلا وتبين أن للمدعي في ذمته ٢٥ ألف جنيه ثمن قطعة أرض باعها له فهنا تجري المقاصة بين الدينين فيكون للمدعي في ذمة المدعي عليه ١٥ ألف جنيه فقط.

ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلائه كلها أو بعضها:

مثال ذلك إذا طلب المدعي تنفيذ عقد، فطلب المدعي عليه فسخ العقد، فهذا الطلب المقابل من المدعي عليه يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلبه. مثال ذلك أيضا أن يطالب المدعي بتعويض، فيطلب المدعي بتعويضه هو لأن المدعي (من وجهة نظره) هو المخطئ.

ج- أي طلب منصل بالطلب الأصلي انصلا لا يقبل الجزئية:

يكون ذلك إذا كان موضوع الطليين واحدا، كأن يطلب المدعي ملكية قطعة أرض فيطلب المدعي عليه ملكيته هو لهذه القطعة.

طلب تعويض المدعي عليه دعوى الكيدية:

إذا كانت الدعوى التي رفعها المدعي هي دعوى كيدية فيجوز للمدعي أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذه الدعوى الكيدية ويكون ذلك أمام نفس المحكمة التي تنتظر الدعوى الأصلية مهما كان مبلغ التعويض الذي يطالب به. وتقريبا على ذلك تختص المحكمة الجزئية التي تنتظر طلب أصلي من اختصاصها بالطلب العارض بالتعويض عن الدعوى الكيدية ولو كان قيمة التعويض المطلوب أكثر من مئتي ألف جنيه.

الطلبات التي تأذن المحكمة للمدعي عليه بتقديمها:

فأي طلب مرتبط بالطلب الأصلي آخر غير الطلبات السابق بيانها يجوز للمدعي عليه تقديمه بشرط أن تأذن له المحكمة بذلك.

س ٨ : وضع النظام القانوني للطلبات العارضة؟

النظام القانوني للطلبات العارضة

١- إجراءات تقديم الطلبات العارضة:

يجوز تقديم الطلبات العارضة بأحد الإجراءات التالية:

- ١- بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تدعى قلم الكتاب وتعلن للخصم مع مراعاة مواعيد الحضور.
- ٢- إيداعه شفاهة في الجلسة وإثباته في محضرها.
- ٣- بمذكرة بشرط أن يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها.

٢- المحكمة المختصة بالطلب العارض:

أ- المحكمة الابتدائية تختص بكافة الطلبات المرتبطة والعارضة مهما كانت قيمتها أو نوعها:

تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبات العارضة والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو تنوعها.

بناء على ذلك تختص المحكمة الابتدائية بالطلبات العارضة ولو كانت قيمته ٢٠٠ ألف جنيه أو أقل فإذا رفع المدعي دعوى أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بدين قدره مائتين وخمسين ألف جنيه (طلب أصلي). فتمسك المدعي عليه بدين قدره خمسين ألف جنيه في ذمة المدعي (طلب عارض من المدعي عليه).

كما تختص المحكمة الابتدائية بالطلبات العارضة أيا كانت موضوعها أو نوعها، فتختص بالطلبات العارضة ولو كانت تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية.

تفريعا على ذلك تختص المحكمة الابتدائية بدعوى القسمة أو تعيين الحدود أو تقدير المسافات.. إلخ إذا رفعت أمامها بصفة عارضة مع أن هذه الدعاوى تدخل في اختصاص النوعي للمحكمة الجزئية.

يجب أن تتوافر عدة شروط لانعقاد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات العارضة وذلك على النحو التالي:

* الشرط الأول: أن تكون المحكمة الابتدائية مختصة بالطلب الأصلي:

يشترط لاختصاص المحكمة الابتدائية بالطلب العارض الذي لا يدخل في اختصاصها أن تكون مختصة بالطلب الأصلي.

إذا كان الطلب الأصلي لا يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية وكان الطلب العارض هو الآخر لا يدخل في اختصاصها فيجب على المحكمة أن تحيل الطلبين معا إلى المحكمة المختصة.

مثال ذلك ← إذا رفع المدعي دعوى أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بدين قدره ٢٠ ألف جنيه (طلب أصلي).

طالب المدعي عليه بدين قدره ٢٠ ألف جنيه في ذمة المدعي (طلب عارض من المدعي عليه).

* الشرط الثاني: ألا يكون الطلب العارض دخلا في الاختصاص القاصر لقضاء آخر:

إذا كان الطلب العارض مما يدخل في الاختصاص القاصر لمحكمة أخرى فلا يمتد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى هذا الطلب ولو قدم إليها بصفة عارضة.

تفريعا على ذلك لا يجوز للمحكمة الابتدائية أن تنظر في منازعة تنفيذ ولو رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى أصلية تدخل في اختصاصها. لأن منازعة التنفيذ تدخل في اختصاص القاصر لقاضي التنفيذ بحيث يمتنع على أي محكمة أخرى النظر في هذه المنازعات سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية.

ب- مدى اختصاص المحكمة الجزئية بالطلب العارض:

القاعدة بالنسبة للمحكمة الجزئية هي عدم امتداد اختصاصها إلى الطلبات العارضة والمرتبطة بالطلب الأصلي إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها النوعي (بحسب قيمتها أو موضوعها).

في حالة تقديم طلب عارض إلى المحكمة الجزئية لا يدخل في اختصاصها فيجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص بهذا الطلب العارض وأن تحيله إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

لكن إذا كان الطلبين المرتبطين ارتباطا غير قابل للتجزئة بحيث يجب أن تحكم فيهما محكمة واحدة ففي هذه الحالة يجب على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معا إلى المحكمة الابتدائية لأنها صاحبة الولاية العامة.

بناء على ذلك تصير المحكمة الابتدائية وهي المحكمة المختصة بالطلب العارض مختصة أيضا بالطلب الأصلي الذي ليس من اختصاصها وسبب ذلك هو حسن سير العدالة.

٣- ميعاد تقديم الطلبات العارضة:

يجوز تقديم الطلبات العارضة في أي حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة، غير أنه يجب تقديم هذه الطلبات قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. ولكن يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة فتح باب المرافعة من جديد لتقديم طلباتهم العارضة إذا وجد ما يبرر ذلك، فإذا فتحت المحكمة بأن المرافعة ولها في ذلك سلطة تقديرية أصبح من حق الخصوم إبداء طلباتهم العارضة.

٤- كيفية الفصل في الطلبات العارضة:

تفصل المحكمة في الطلب العارض مع الطلب الأصلي كلما كان ذلك ممكناً، أما إذا كان الطلب الأصلي جاهزاً للحكم فيه والطلب العارض يحتاج إلى تحقيق فإن للمحكمة أن تحكم في الطلب الأصلي وتؤجل الفصل في الطلب العارض لحين استكمال تحقيقه إلا إذا رأت المحكمة عدم إمكان الفصل على استقلال في الطلب الأصلي فيتعين عليها حينئذ تأجيل الفصل فيه لحين إتمام تحقيق الطلب العارض، كما أن المحكمة في بعض الحالات قد تحكم في الطلب العارض أولاً وذلك إذا كانت طبيعة الطلب العارض تقتضي الفصل فيه أولاً، كما لو كان الطلب العارض يتضمن اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي لحين الفصل في الدعوى الأصلية، فإن المحكمة تحكم بهذا الإجراء أولاً، ويكون الأمر كذلك إذا كان الطلب العارض بعد مسألة أولية بالنسبة للطلب الأصلي كما لو كان الطلب الأصلي طلب قسمة وكان الطلب العارض يتضمن نزاعاً حول الملكية.

٥- مدى استقلال الطلب العارض عن الطلب الأصلي:

استقلال الطلب العارض الذي أبدى بصحيفة أودعت قلم الكتاب إذا كان الطلب العارض مرفوعاً بالطريق العادي لرفع الدعوى أي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت للمدعى عليه في الطلب العارض فإنه يحتفظ باستقلاله عن الطلب الأصلي في جميع الأحوال، فحتى لو حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الطلب الأصلي أو بسقوط الخصومة فيه أو باعتبار الدعوى فيه كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركاً دعواه فإن الطلب العارض يبقى قائماً أمام المحكمة وتلتزم بالفصل فيه.

تبعية الطلب العارض الذي قدم شفاهة في الجلسة أما إذا كان الطلب العارض قد رفع بالطريق الاستثنائي أي بإبدائه شفاهة في الجلسة في حضور المدعى عليه فيه، أو بمذكرة، فإن الطلب العارض يتبع الطلب الأصلي

س٩: عرف صحيفة الدعوى مبينا بياناتها؟

أولاً: نعرف صحيفة الدعوى:

صحيفة الدعوى ← هي الإجراء الذي تفتتح به الخصومة، ويعتبر أحد إجراءاتها، فبه تنشأ الخصومة وتصبح المحكمة ملزمة بإصدار حكم فيها.

ثانياً: بيانات صحيفة الدعوى:

تتعدد البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى وهي :-

- ١- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
- ٢- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فأخر موطن كان له.
- ٣- تاريخ تقديم الصحيفة لقلم كتاب المحكمة.
- ٤- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- ٥- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
- ٦- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
- ٧- يجب توقيع محام علي صحيفة الدعوى.

١- اسم المدعى :

- يجب بيان اسم المدعى ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه .
- إذا كان المدعى ناقص الأهلية فيجب - بالاضافة الى البيان الخاص بناقص الأهلية نفسه - بيان اسم ممثله القانوني ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته التى تخوله هذا التمثيل ، كما يجب بيان موطنه .
- اما اذا كان المدعى شخصا اعتباريا فيكفى ذكر اسمه .

٢- اسم المدعى عليه :

- كما يجب بيان اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه .
- إذا كان ناقص الأهلية فيجب ذكر اسم من يمثله فى الخصومة وصفته وموطنه .

٣- موضوع الدعوى :

- يجب على المدعى ان يبين الشئ المطالب به بيانا كافيا نافيا للجهالة .
- مثال ذلك** ← إذا كان المطلوب مبلغا من النقود فيجب بيان مقدار هذه النقود .

← الغرض من هذا البيان :

- هو تمكين المدعى عليه من العلم بالإدعاء الموجه ضده حتى يستعد للدفاع عن نفسه كما أنه يعين المحكمة على تكوين فكرة واضحة عن موضوع الدعوى

٤- تاريخ ايداع الصحيفة قلم الكتاب :

- يجب أن تشمل الصحيفة على بيان إيداعها قلم الكتاب لأنه من تاريخ هذا الإيداع تعتبر الدعوى مرفوعة كما يبدأ ترتيب الآثار التي يربتها القانون على رفع الدعوى من هذا التاريخ .

٥- بيان موطن مختار للمدعى :

- فى البلدة التى توجد فيها المحكمة المرفوع اليها الدعوى اذا لم يكن له موطن فيها .
- الغرض من هذا البيان هو تمكين المدعى عليه من اعلان المدعى بأى ورقة من اوراق الدعوى فى هذا الموطن حتى لا يتكبد مشقة اعلانه فى موطن آخر .

٦- المحكمة المرفوع اليها الدعوى :

- يجب تحديد المحكمة المرفوعة امامها الدعوى وذلك حتى يعلم المدعى عليه عند إعلانه بصحيفة الدعوى بالمحكمة التى يجب عليه الحضور امامها .

٧- تاريخ الجلسة :

- الذى يحرر هذا البيان هو قلم الكتاب وهو يراعى فى تحديد تاريخ الجلسة ميعاد الحضور وظروف العمل داخل المحكمة

٨- توقيع محام على صحيفة الدعوى :

- يجب توقيع محام على صحيفة الدعوى اذا كانت الدعوى مرفوعة امام المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف وما فى مستواها بصرف النظر عن قيمة الدعوى والغرض من هذا البيان هو التأكد من ان تحرير الدعوى تم بمعرفة محام حتى يراعى احكام القانون .

ثالثا : جزاء تخلف بيانان صحيفة الدعوى :

- اذا تخلف احد البيانات السابق بيانها فإن ذلك يؤدى الى البطلان .
- لكن اذا ثبت تحقق الغاية من البيان الناقص فلا يحكم بالبطلان .

مثال ذلك ← عدم بيان تاريخ الجلسة في ورقة الاعلان فهذا البيان يرمى الى علم المدعى عليه بالزمان المحدد لنظر الدعوى حتى يحضر ، فإذا حضر المدعى عليه في الجلسة رغم عدم ذكر هذا البيان في الاعلان فإن هذا يكفي لتحقيق الحماية ولا يجوز الحكم بالبطلان .

وهناك بيان واحد فقط لا يترتب البطلان على تخلفه وهو بيان الموطن المختار للمدعى حيث يجوز للمدعى عليه اعلانه في قلم كتاب المحكمة .

إيداع صحيفة الدعوى:

يجب على المدعى بعد تحرير صحيفة الدعوى ان يقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة ، ويجب على قلم الكتاب ان يقيّد الدعوى في نفس يوم تقديمها في السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت في حضور المدعى او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها .

تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ ايداعها قلم الكتاب ولو تراخى القلم في قيدها ، لأن اجراء ايداع الصحيفة قلم الكتاب منفصل عن قيد الدعوى .

ويجب على المدعى عند تقديمه صحيفة الدعوى لقلم الكتاب ان يقوم بأمرين ١- اداء الرسم كاملا ← فإذا لم يقيم بأداء الرسم جاز لقلم الكتاب الامتناع عن استلام صحيفة الدعوى ولا تعتبر مرفوعة في تلك الحالة .

٢- ان يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات ← المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة ، وهذا ايضا قاعدة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان فيجوز له تقديمها بعد ذلك في اى حالة كانت عليها الدعوى .

س ١٠ : اكتب في انعقاد الخصومة ؟

انعقاد الخصومة

النص القانوني

نص قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه : (ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى الا باعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة) .

وطبقا لهذا النص فإن الخصومة تنعقد بأحد أمرين اما اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى واما حضور المدعى عليه :

١ - اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى

إعلان صحيفة الدعوى هو إجراء ضروري لانعقاد الخصومة، فلئن كانت الخصومة تنشأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب الا أن بقائها قائمة يظل معلقا على شرط فاسخ هو عدم إعلان الصحيفة للمدعى عليه . ولذلك فإذا لم تعلن الصحيفة للمدعى عليه وصدر حكم فيها كان هذا الحكم منعذما لصدوره في غير خصومة .

الشروط الواجب توافرها في الإعلان الذي تنعقد به الخصومة

يجب لانعقاد الخصومة بالإعلان توافر عدة شروط على النحو التالي :

الشرط الأول: أن يكون هذا الإعلان صحيحا

فيجب ان يكون الإعلان صحيحا طبقا لقواعد الإعلان التي نص عليها المشرع، فإذا كان الإعلان باطلا ولم يتم تصحيحه بأي سبب من أسباب التصحيح فإن الخصومة في هذه الحالة لا تنعقد .

الشرط الثاني: ان يكون قد اعلن لشخصه أو أعيد إعلانه.

تطبيقاً لذلك قضي بانه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن الشخص به بصحيفة الدعوى الراهنة لحضور جلسة ١٩٩٠/١٢/٢ المحددة لنظرها وقد أعيد إعلانه بها بتاريخ ١٩٩١/١/٢١ لحضور جلسة ١٩٩١/٣/٣ بعد قيامه بعرض الأجرة المستحقة عليه شاملة رسم النظافة حتى نهاية ديسمبر سنة ١٩٩٠ ونفقات رفع الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار العرض المعلن إلى الأخير بتاريخ ١٩٩٠/١١/٢٦ ثم إيداعها خزائن المحكمة على ذمته في اليوم التالي، فمن ثم فإن هذا الإيداع الحاصل قبل إنعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرراً لذمته من الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده فلا يعتبر متأخراً فالوفاء بها.

لا تنعقد الخصومة بإيداع مذكرة بالدفاع، كان مشروع قانون المرافعات الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الشعب لتعديل المادة ٦٨ مرافعات ينص على انعقاد الخصومة أيضاً بتقديم المدعى عليه مذكرة بدفاعه فكانت المادة نص على أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة إلا بإعلان المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة أو يقدم مذكرة بدفاعه، ثم حذفت بعد مناقشة مستفيضة على أساس ما أسفرت عنه التجربة العملية من مشكلات نتيجة تحايل الخصوم يستوي في ذلك المعلن والمعلن إليه، الأمر الذي تتأذى منه العدالة فقد يفاجأ المدعى عليه بوجود مذكرة بدفاعه منسوبة إليه على غير الحقيقة، بغية حرمانه من التمسك بالبطلان. وقد يتحايل المدعى عليه نفسه، فيقدم مذكرة بدفاعه يوعز إلى أحد الأشخاص بتوقيعها، حتى إذا صدر الحكم لغير صالحه، طعن في الحكم متمسكاً بتزوير التوقيع المنسوب إليه. ولهذا حذف المشرع عبارة «أو إيداع المعلن إليه مذكرة بدفاعه» وأصبحت الخصومة طبقاً للمادة ٦٨-٢ لا تنعقد إلا بإعلان صحيفة المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.

هذا يعني أن الخصومة لا تنعقد بإيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه، وذلك رغم مخالفة هذه النتيجة لما هو معلوم من أن إيداع المعلن إليه مذكرة بدفاعه بمثابة حضوره.

نرى مع بعض الفقه أن هذا يعتبر تناقضاً تشريعياً يتعين رفعه، إما بإعادة صياغة سائر نصوص قانون المرافعات بما يتفق وهذا التحول التشريعي الجديد، وإما بإلغاء هذا النص المستحدث الذي أثار الاضطراب والتناقض في نصوص قانون المرافعات.

لذلك فإن التفسير السليم الذي يتطابق مع مبادئ المرافعات هو انعقاد الخصومة بإيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قلم كتاب المحكمة المختصة، ولا يقدر في ذلك ما أثير من اعتبارات عملية نتيجة الاعتداد بهذه المذكرة، لأن التشريع لا يبني على الحالات الشاذة التي يمكن - مع التسليم بحدوثها - علاجها عن طريق الطعن في الحكم والتمسك بالتزوير أو وضع ضوابط للإيداع تحول دون تحايل الخصوم.

إلا أن هذا النص لا يعني أكثر من ذلك. ولذلك فإن إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه يجعل الخصومة حضورية في حقه ولو لم يحضر، كما أن إيداع المدعى عليه لمذكرة الدفاع يعفى المدعى من إعادة إعلانه ولو لم يكن قد أعلن لشخصه، كما تعتبر الدعوى صالحة للحكم فيها بالنسبة للمدعى عليه.

٢ - حضور المدعى عليه

نص قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه: ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفة المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة.

فهل الحضور تنعقد به الخصومة ولو لم يعلن المدعى عليه اطلاقاً بصحيفة الدعوى؟

يرى البعض أن الحضور لا تنعقد به الخصومة بدون إعلان إلا بمراعاة عدة ضوابط (١) أن يقر باستلامه صورة من ورقة الإعلان أو أن يتسلم هذه الصورة في الجلسة أو أن يبدي دفاعه في الموضوع أو يبدي دفعا بعدم القبول أو أن يطلب أجلاً لإبداء هذا الدفع على نحو يدل على أحاطته بموضوع الدعوى وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة.

أما إذا حضر المدعى عليه ولم يتسلم صورة من الإعلان ولم يتنازل عن حقه في الإعلان فلا تنعقد الخصومة - رغم حضوره - إلا بإعلانه إعلانا صحيحا بصحيفة الدعوى.

في حين تتجه محكمة النقض وجانب من الفقه - نؤيده - إلى أن الحضور المطلق تنعقد به الخصومة دون حاجة إلى أي شرط أو قيد أو ضابط فقد قضت في حكم هام لها بأن المشرع قد اعتد بحضور المدعى عليه دون إعلان واعتبر ذلك مجردا عن أي شرط أو قيد طريقا لانعقاد الخصومة بإصداره القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتعديل قانون المرافعات بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة ٦٨ تنص على أن " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " وقد جاء هذا النص واضحا وجليا ويدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين:

الأمر الأول: إعلان صحيفتها للمدعى عليه.

الأمر الثاني: هو حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط فالحضور تنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفة الدعوى أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه ، وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الدعوى أو لم يتقدم، بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حازه لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة.

انعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومة من المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها كما جرى على ذلك قضاء محكمة النقض، وهو الأمر الذي قننه المشرع " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " . كما لا تنعقد الخصومة إلا بين طرفين كل منهما أهل للتقاضي.

إذن فالخصومة لا تنعقد في فرضين:

الفرض الأول: إذا لم يعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى ولم يحضر

الفرض الثاني: إذا كان أحد الطرفين قاصرا أو ناقص الأهلية

س ١١: اشرح الآثار الاجرائية لرفع الدعوى؟

١- نشأة الخصومة

من المقرر أن الخصومة تنشأ بمجرد إيداع صحيفة الدعوى قلم كاتب المحكمة ولو لم تعلن للمدعى عليه، ولذلك تترتب الآثار من تاريخ الإيداع وليس من تاريخ إعلان الصحيفة، ولذلك فإنه يرد عليها كل عوارض الخصومة من وقف وانقطاع وشطب وسقوط وترك، فيمكن أن تشطب الخصومة بعد رفعها وقبل إعلانها، كما يمكن أن تتعرض للانقطاع قبل إعلانها، وكذلك يجوز للمدعى تركها قبل أن يعلن بها المدعى عليه.

٢- التزام المحكمة بالفصل في الخصومة

تلتزم المحكمة بالفصل في الخصومة وإصدار حكم فيها حتى ولو كانت صحيفة الدعوى باطلة إذ يجب على الأقل إصدار حكم ببطلان الصحيفة.

يظل هذا الالتزام قائما على عاتق المحكمة سواء أعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو لم يعلن وسواء حضر المدعى عليه أو لم يحضر، وعلى وجه العموم لا يوجد أي ظرف يعفي المحكمة من هذا الالتزام. لا يكفي أن تصدر المحكمة حكما فرعيا غير منه للخصومة حتى تتخلص من التزامها بل يجب عليها أن تصدر حكما ينهي الخصومة أمامها سواء كان هذا الحكم صادرا في الموضوع أو في مسألة إجرائية دون الفصل في الموضوع.

١٤ **تفريعا على ذلك** ينقضي التزام المحكمة بإجابة المدعى إلى طلبه أو رفض هذا الطلب، كما ينقضي التزام المحكمة بصدور حكم بعدم قبول الدعوى أو ببطالان صحيفتها أو باعتبار الخصومة كأن لم تكن أو بعدم اختصاص المحكمة.

١٥ إذا امتنع القاضي عمدا عن إصدار حكم في المطالبة المطروحة أمامه فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة إنكار العدالة. أما إذا أغفل القاضي الفصل في بعض الطلبات المقدمة له فلا يعتبر مرتكبا لجريمة إنكار العدالة وإنما يجوز لصاحب المصلحة أن يتقدم بطلب النفس المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات.

٣- يكتسب كل من المدعى والمدعى عليه صفة الخصم

١٦ يكتسب كل من المدعى والمدعى عليه صفة الخصم بما له من حقوق وما عليه من واجبات، ولذلك إذا شطب الخصومة أو انقطعت مثلا بعد رفع الدعوى وقبل إعلانها جاز لكل من المدعى والمدعى عليه تعجيلها من الشطب أو الانقطاع. كما أن وفاة المدعى أو المدعى عليه بعد رفع الدعوى وقبل إعلانها لا يؤدي إلى انقضاء الخصومة أو انعدامها بل تستمر بين الورثة. وكذلك إذا حدثت خلافة في المركز الموضوعي فإن ذلك لا يترتب عليه انقضاء الخصومة ولا تغيير أطرافها بل يستمر السلف هو الطرف في الخصومة.

٤- لا يجوز عرض ذات النزاع أمام محكمة أخرى

١٧ فلا يجوز عرض ذات النزاع أمام محكمة أخرى ولو كانت مختصة، فإذا رفع النزاع أمام محكمة أخرى مختصة فمن حق الخصوم الدفع أمام تلك المحكمة بالإحالة إلى المحكمة التي رفع النزاع أمامها أولا لقيام ذات النزاع، ولكن يشترط لكي تنتج المطالبة هذا الأثر أن تكون المحكمة المرفوع إليها النزاع أولا مختصة بالنزاع، أما إذا لم تكن مختصة به فلا يترتب على المطالبة عدم جواز عرض النزاع على محكمة أخرى، بل يجوز عرضه على محكمة أخرى مختصة دون الخشية من الدفع أمامها بالإحالة.

س ١٢: اشرح الآثار الموضوعية لرفع الدعوى؟

الآثار الموضوعية

١- انقطاع التقادم

فبمجرد إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة ينقطع التقادم الذي يسري لمصلحة المدعى عليه، وينقطع التقادم حتى قبل إعلان الصحيفة للمدعى عليه، ويظل هذا التقادم منقطعاً طوال فترة نظر الخصومة أي طالما ظلت الخصومة قائمة ولم تنقض أو تزول.

١٨ **تفريعا على ذلك** يظل هذا التقادم منقطعاً ولو أصدرت المحكمة حكماً بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مختصة أو أصدرت حكماً بالإحالة.

أ- الشروط الواجب توافرها في المطالبة القضائية لقطع التقادم

الشرط الأول: أن تكون المطالبة القضائية صحيحة

١٩ فإذا كانت المطالبة باطلة فلا يترتب عليها انقطاع التقادم، إلا أنه ينبغي حتى يزول أثر صحيفة الدعوى القاطع للتقادم أن يصدر حكم ببطالان صحيفة الدعوى وأن يصبح هذا الحكم نهائياً.

٢٠ أما إذا لم يصدر حكم ببطالان صحيفة الدعوى فإن أثر صحيفة الدعوى القاطع للتقادم يبقى قائماً ولا يزول حتى ولو كان هناك عيب بالفعل في الصحيفة يؤدي إلى بطلانها بل ولو كان هذا العيب متعلقاً بالنظام العام.

٢١ وإذا قام المدعي بتصحيح صحيفة الدعوى ولم تحكم المحكمة بالبطلان فقد أصبحنا أمام صحيفة صحيحة قاطعة للتقادم إلا أن هذا الأثر لا يترتب إلا من تاريخ التصحيح لأن التصحيح ليس له أثر رجعي.

الشروط الثاني: أن توجه الدعوى إلى صاحب الصفة في الدعوى

فإذا كان المدعى عليه لا صفة له في الدعوى فلا ينقطع التقادم بالنسبة لصاحب الصفة الحقيقي ما لم يقيم المدعي بتصحيح الصفة واختصاص صاحب الصفة الحقيقي، ففي هذه الحالة ينقطع التقادم من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ اختصاصه.

الشروط الثالث: أن يتعلق الأمر بدعوى موضوعية

أما الدعوى الوقتية فلا يترتب عليها انقطاع التقادم بالنسبة لأصل الحق.

الشروط الرابع: أن تنتهي الخصومة بصدور حكم في الموضوع لصالح المدعى

حيث تبدأ مدة تقادم جديدة منذ صدور الحكم وتكون مدة التقادم الجديدة في كافة الحالات خمس عشرة سنة بصرف النظر عن مدة تقادم الحق المرفوعة به الدعوى.

وفي الحقيقة فإن ما حدث ليس انقطاعا للتقادم ولكن بصدور الحكم ينتهي حق الدعوى. ولا يكون هناك مجال للحديث عن تقادم الحق في الدعوى التي تحمي الحق الموضوعي - وينشأ حق جديد هو الحق في التنفيذ، ويكون لهذا الحق الجديد مدة تقادم خاصة به هي ١٥ عاما.

أما إذا انتهت الخصومة بغير حكم في الموضوع كما لو سقطت أو حكم بعدم قبول الدعوى أو حكم باعتبارها كأن لم تكن فإن ذلك يؤدي إلى زوال الخصومة وزوال ما تترتب عليها من آثار بما فيها الأثر القاطع للتقادم، مما يعني أن التقادم يعتبر ساريا لمصلحة المدعى عليه وكأنه لم ينقطع، فيؤخذ في الاعتبار المدة التي نظرت فيها الخصومة عند حساب مدة التقادم.

تفريعا على ذلك إذا كان الحق المرفوعة به الدعوى يتقادم بمضي خمس سنوات ورفعت الدعوى بعد سنة مثلا من بدء التقادم وظلت منظورة أمام المحكمة سنتين ثم انقضت الخصومة فيها دون حكم في الموضوع فإن مدة التقادم تعتبر سارية دون انقطاع بحيث يؤخذ في حسابها مدة السنتين الذين نظرت فيهما الدعوى ويكون قد انقضى ثلاث سنوات من مدة التقادم ولم يبق للمدعي إلا سنتين ويتقادم حقه.

ب التقادم لا ينقطع إلا في خصوص الدعوى المرفوعة

فالتقادم لا ينقطع إلا بخصوص الدعوى المرفوعة بعناصرها الثلاثة خصوما وموضوعا وسببا.

فإذا اختلف أي من عناصر الدعوى الثلاثة فلا ينقطع التقادم.

فإذا اختلف الخصوم فلا ينقطع التقادم إلا بالنسبة لمن كان طرفا في الدعوى وبذات صفته، أما من لم يكن طرفا في الدعوى فلا ينقطع التقادم الساري لمصلحته.

وإذا اختلف الحق المطالب به فإن انقطاع التقادم بالنسبة لأحد الحقلين لا يقطع التقادم بالنسبة للآخر طالما أنه ليس من توابعه أو ملحقاته التي تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه، لذلك فإن الدعوى المرفوعة بتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب الورثة من جراء وفاة مورثهم تختلف عن الدعوى المرفوعة للمطالبة بتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب المورث.

إذا اختلف سبب الحقلين فإن انقطاع التقادم في أحدهما لا يؤدي إلى انقطاع التقادم في الآخر، ولذلك إذا ركن أحد الأشخاص إلى كسب الملكية لعين معينة لتقادم خاص به ولم يركن لمدة حياة سلفه فإن الدعوى المرفوعة على السلف لا تعتبر قاطعة للتقادم الساري لمصلحته.

إذا تعددت الدعاوى المرفوعة للمطالبة بحقوق مختلفة أو لمطالبة أشخاص مختلفين فإن التقادم ينقطع بالنسبة لكل حق على حدة ومن تاريخ إيداع صحيفة الدعوى الخاصة به، فإذا رفعت دعوى أصلية على (أ) ثم قام المدعى في وقت لاحق بإدخال (ب) فإن التقادم ينقطع بالنسبة ل (ب) من تاريخ إيداع صحيفة الإدخال وليس من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى الأصلية.

٢ - سريان الفوائد التأخيرية

تسري الفوائد التأخيرية من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن سارية من تاريخ آخر حسب الاتفاق أو العرف أو القانون، وعلت ذلك أن من حق المدعي أن يقبض دينه ويستفيد به من وقت رفع الدعوى. ولكن يشترط لسريان الفوائد من تاريخ رفع الدعوى أن يكون المدعى قد طالب بها، أما إذا لم يكن قد طالب بها فلا يجوز الحكم أصلا بالفوائد طبقا لمبدأ لا حكم بدون طلب، وإذا لم يطالب بها إلا بعد رفع الدعوى فلا تسري الفوائد إلا من تاريخ المطالبة.

٣- الالتزام ببرد الفوائد

الملتزم ببرد شيء يجب عليه أيضا أن يرد فوائد هذا الشيء وثم راته من تاريخ رفع الدعوى ولو كان حسن النية.

٤ انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة

بمجرد رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض عن ضرر أدبي يصبح هذا الحق قابلا للانتقال إلى الورثة فإذا توفى بعد رفع الدعوى حل محله الورثة ويستطيعوا الاستمرار في الخصومة.

٥- يصبح الحق موضوع الدعوى متنازعا عليه

لا يجوز للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي المحكمة والمحامين أن يشترطوا الحق موضوع هذه الدعوى إذا كان النزاع داخلا في اختصاص المحكمة التي يعملون فيها.

س ١٣ : اكتب في اثنين من طرق الإعلان القضائي ؟

١- المختص بالإعلان :

المحضر هو الذي يقوم بعملية الإعلان ، فلا يجوز أن يقوم الخصم نفسه بالإعلان أو أن يتم الإعلان بواسطة البريد أو بالتليفون أو بالفاكس أو أى وسيلة من الوسائل الأخرى والا كان الإعلان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام. ولا يقوم المحضر بالإعلان من تلقاء نفسه ولكن بناء على طلب الخصم أو المحكمة أو قلم الكتاب حسب الأحوال.

٢- بيانات الإعلان

يجب أن يذكر في ورقة الإعلان بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالورقة المعلنة بيانات الإعلان وهي وقت الإعلان واسم طالب الإعلان والمعلن إليه ومستلم الورقة واسم المحضر وتوقيعه وماهية الورقة المعلنة،

ذلك على التفصيل التالي:

١- تاريخ الإعلان فيجب أن يذكر اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان

٢- طالب الإعلان فيجب ذكر اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو حرفته وموطنه واسم من يمثلته ولقبه ومهنته وموطنه.

٣- المعلن إليه حيث يجب ذكر اسمه ولقبه ووظيفته وموطنه.

٤- مستلم ورقة الإعلان فيجب ذكر اسم من سلمت إليه ورقة الإعلان وصفته وتوقيعه على الأصل بما يفيد الاستلام، وهذا البيان يختلف عن البيان المتعلق باسم المعلن إليه، إذ ليس بالضرورة أن يتسلم الإعلان المعلن إليه نفسه فقد يسلم لشخص آخر ، وتبدو أهمية في التأكد مما إذا كانت الورقة قد سلمت لأحد الأشخاص الذين يجوز لهم قانونا تسلم ورقة الإعلان أم لا.

٥- المحضر فيجب ذكر اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها، كما يجب أن يوقع المحضر على أصل الورقة المعلنة وعلى صورتها، وتبدو أهمية هذا البيان في إضفاء صفة الرسمية على الورقة والتأكد من أن الذي قام بالإعلان هو المحضر وأنه قام به في حدود اختصاصه.

٦- ماهية الورقة المعلنة حيث يجب أن يذكر ما إذا كان الإعلان يجري بخصوص صحيفة دعوى أو طعن أو حكم أو غير ذلك من الأوراق القضائية.

كيفية الاعلان :

١- الاعلان لشخص المعلن اليه :

افضل وسيلة لعلم المعلن اليه بمضمون الاعلان ان يسلم الاعلان له شخصيا ، لذلك اوجب القانون على المحضر ان يحاول اولا تسليم الاعلان لشخص المعلن اليه ، ويجوز للمحضر تسليم الاعلان للمعلن اليه نفسه فى اى مكان سواء (فى موطنه او فى مقر عمله او الطريق العام) ، وفى هذه الحالة اى عند تسليمه الاعلان فى غير الموطن يلتزم المحضر بالتحقق من شخصية المعلن اليه وانه هو المقصود بالاعلان.

إذا امتنع المراد اعلانه عن تسلم صورة الاعلان او عن التوقيع على الاصل بالاستلام ، فيجب على المحضر تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة فإذا لم يقيم المحضر بتسليم صورة الاعلان لجهة الادارة فإن الاعلان يعتبر باطلاً اما اذا قام بتسليم الاعلان لجهة الادارة وقام بإخطار المعلن اليه فيعتبر الاعلان صحيحاً ولكن لا يترتب اثار الاعلان للشخص ويجب اعادة اعلانه قبل النظر والحكم فيها والا كان الحكم باطلاً .

٢- الاعلان في الموطن :

إذا تعذر الاعلان لشخص المعلن اليه في موطنه لاحد الاشخاص الذين منحهم القانون الصفة في تسلم الاعلان .

يشترط لتسليم الاعلان في الموطن عدة شروط :

الشرط الاول : ان يتعذر تسليم الاعلان لشخص المعلن اليه وذلك اذا تبين للمحضر عدم وجوده في موطنه .

الشرط الثاني: يجب تسليم الاعلان الى احد الاشخاص الذين حددهم القانون وهم (الزوج والأقارب والاصهار والخدم والوكيل) :
فيجوز تسليم الاعلان للزوج او لاحد اقاربه سواء من الاصول كالأب والجد او من الفروع كالابن وابن الابن او من الحواشي كالأخ والعم ، كما يجوز تسليم الاعلان لأحد الاصهار كأب الزوجة او اخوها او عمها ، ويشترط ان يكون القريب او الصهر من الساكنين مع المعلن اليه .

كما يجوز تسليم الاعلان لمن يعمل في خدمة المعلن اليه (كالسواق والطباخ والجنايني والبواب والسكرتير) .
كما يجوز الاعلان لوكيل المعلن اليه سواء تعلقت الوكالة بموضوع الاعلان او لم تتعلق به .

الشرط الثالث : ان يتم تسليم الاعلان في موطن المعلن اليه ، فإذا اعلن احد هؤلاء في مكان آخر غير الموطن - كالمطريق العام او مقر العمل . فإن الاعلان يكون باطلاً .

إذا تعددت مواطن المعلن اليه جاز للمحضر تسليم الاعلان في أي منها .

يجوز للمحضر الاعلان في الموطن الخاص بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذا الموطن اما الاعمال التي لا تتعلق بالموطن الخاص فلا يجوز اعلانه بها في الموطن الخاص والا كان الاعلان باطلاً . وإذا كان الخصم قد وكل محامياً فيجوز اعلانه في مكتب هذا المحامي بالنسبة للأوراق المتعلقة بدرجة التقاضي الموكل فيها .

الشرط الرابع : ان يوقع متسلم الاعلان على الأصل بما يفيد الاستلام .

الشرط الخامس : الا يكون هناك تعارض بين مصلحة المتسلم الاعلان والمدعى عليه لذلك لا يجوز تسليم الاعلان للزوجة اذا كانت هي نفسها المدعية التي رفعت دعوى على زوجها المدعى عليه .

الشرط السادس : ان يكون متسلم الاعلان مميزاً بأن يكون قد بلغ سن ١٨ سنوات .

٣- الاعلان لجهة الادارة :

إذا تعذر الاعلان لشخص المعلن اليه كما تعذر الاعلان في الموطن ، فيجب على المحضر في هذه الحالة تسليم الاعلان لجهة الادارة ،

يشترط لذلك عدة شروط :

١- تعذر الاعلان لشخص المعلن اليه او في موطنه ويكون ذلك في عدة فروض : (لم يجد المحضر احد ممن يصح تسليم الاعلان اليه ، او رفض الموجود منهم تسلم الاعلان) .

٢- ان يتوجه المحضر الى جهة الادارة لتسليم الاعلان ، ويسلمه الى مأمور القسم او المركز او للعمدة او شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن اليه في دائرته .

ان يقوم بتوجيه خطاب موصى عليه الى المعلن اليه بتسليم الاعلان لجهة الادارة ، ويجب على المحضر ارسال هذا الخطاب للمعلن اليه ولو كان المعلن اليه قد رفض تسلم الاعلان ، فاذا لم يقيم المحضر بارسال الخطاب كان الاعلان باطلا .

يجب على المحضر ان يذكر جميع الخطوات التى قام بها لتسليم الاعلان لجهة الادارة ، فيجب ان يذكر انه ذهب الى الوطن مثلا ووجده مغلقا ، وانه سلم الاعلان للمأمور ، وانه قام بعد ذلك بتوجيه خطاب للمعلن اليه .

س.ف : اكتب في الاعلان للنيابة العامة ؟

٤- الاعلان للنيابة العامة :

١٥ يكون الاعلان للنيابة العامة فى حالتين :

أ- اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم :

يجوز للمدعى اعلان المدعى عليه عن طريق النيابة العامة اذا لم يكن له موطن معلوم بالنسبة للمدعى ، ولا يكفى للمدعى ان يزعم انه لا يعرف للمدعى عليه موطن ، وانما يجب ان يثبت انه قد قام بالتحريات الجدية ورغم ذلك لم يتمكن من التوصل الى موطن المعلن اليه .

كما يجب ان يبين فى ورقة الاعلان آخر موطن معلوم للمدعى عليه سواء فى مصر او فى الخارج ، والحكمة من ذلك هو مساعدة النيابة العامة فى البحث عن المعلن اليه وتسليمه الاعلان .

كما يجب ان يقوم المحضر بتسليم الاعلان للنيابة العامة بالفعل .

يجب ان يذكر المحضر الخطوات التى قام بها لتسليم الاعلان للنيابة العامة ، فيذكر انه قام بالتحريات الجدية فلم يهتد لموطن المعلن اليه .

ب- اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الخارج :

١٦ يشترط لتسليم الاعلان للنيابة العامة فى هذه الحالة الشروط التالية :

١- يجب الا يكون للمعلن اليه موطن فى مصر ← إذا كان الشخص يقيم فى الخارج ولكنه يحتفظ بموطنه الاصلى او المختار فى مصر فإنه يجب اعلانه فى هذا الوطن ولا يجوز اعلانه فى النيابة العامة .

٢- يجب ان يكون للمعلن اليه موطن معلوم فى الخارج .

٣- ان يوجه المحضر خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الاعلان للنيابة العامة خطابا موصى عليه بعلم الوصول الى المعلن اليه فى الخارج يخبره فيه بتسليم الاعلان للنيابة العامة .

يرتب الاعلان اثاره بالنسبة للمعلن من تاريخ تسليمه للنيابة العام اما بالنسبة للمعلن اليه فلا يرتب اثاره الا من تاريخ وصول الاعلان اليه بالفعل سواء بتسلمه الاعلان بالفعل وتوقيعه على الاصل بما يفيد ذلك او برفضه تسلم الاعلان .

٥- القواعد الخاصة باعلان بعض الاشخاص

أ- اعلان افراد القوات المسلحة :

إذا كان المعلن اليه فرد من افراد القوات المسلحة فيجب تسليم الاعلان للنيابة العامة لتسليمته للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .

المقصود بأفراد القوات المسلحة ضباط الجيش وجنوده سواء كانوا فى خدمة دائمة او مؤقتة .

- لا يصح اذن اعلان اى فرد من افراد القوات المسلحة لشخصه او فى موطنه ، وذلك حتى ولو تصادف وجوده فى موطنه اثناء اجازته مثلا ، فإذا اعلن اى منهم لشخصه او فى موطنه فإن الاعلان يكون باطلا .
- يرتب الاعلان اثاره منذ تسليمه للإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وليس منذ تسليمته للنيابة العامة ومن ناحية اخرى فإن الاعلان ينتج اثر منذ تسليمه للإدارة القضائية للقوات المسلحة ولو لم يتسلمه المعلن اليه بالفعل .

ب- اعلان المسجونين :

- ١- الوضع قبل حكم المحكمة الدستورية العليا (جواز تسليم اعلان المسجون لمأمور السجن)
 - ٢- بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا (تسليم الاعلان للمسجون بشخصه)
- فبالنسبة للمسجونين تسلم صورة الاعلان الى مأمور السجن فلا يجوز اعلان السجين فى موطنه ، وعلان المسجون لا يعتبر قد تم بمجرد تسليم صورته لمدير السجن او لمأموره او لمن يقوم مقامه بل يجب ان يتم تسليم الاعلان للمسجون نفسه والا كان الاعلان باطلا .

ج- اعلان العاملين بالسفن التجارية :

- بالنسبة للعاملين بالسفن التجارية تسلم صورة الاعلان للربان والمقصود بالعاملين فى السفن التجارية كل من يعمل على ظهرها بحارة كان او غيره .

٦- اعلان الاشخاص الاعتبارية :

أ- الاشخاص الاعتبارية العامة :

- يتم تسليم الاعلان للممثل القانونى لهذا الشخص او من يقوم مقامه فيعتبر الوزير هو الممثل القانونى للوزارة ويعتبر المحافظ هو الممثل القانونى للمحافظة ويعتبر مدير المصلحة هو الممثل القانونى لها .

ب- اعلان الاشخاص الاعتبارية الخاصة :

يقصد بها الشركات التجارية او المدنية او الجمعيات او المؤسسات الخاصة :

- بالنسبة للشركات التجارية : يسلم الاعلان الى احد الشركاء المتضامين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير .
- اما الشركة المدنية والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الخاصة : فيسلم الاعلان للنائب عنها او لمن يقوم مقامه وذلك فى مركز الادارة .

- وبالنسبة للشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل فى مصر يجوز اعلانها اما عن طريق النيابة العامة لتوصيل الاعلان لمركز الادارة الرئيسى فى الخارج او يقوم المحضر بتسليم الاعلان فى الفرع او الوكيل فى مصر .

س١٤: تكلم عن انواع المواعيد الاجرائيه مبينا كيفيه حساب المواعيد وعوارضها؟

أولا : انواع المواعيد الاجرائية

أ- الميعاد الكامل :

هو عبارة عن فترة من الزمن يجب ان تنقضى ولا يتخذ الاجراء الا بعد انقضاءها ، اى انه لا يجوز اتخاذ الاجراء خلال الميعاد ويجب الانتظار حتى ينقضى فيصبح من حق الشخص اتخاذ الاجراء ، ويسمى هذا الميعاد ميعادا كاملا لأنه يجب ان ينقضى بتمامه قبل اتخاذ الاجراء .

من امثلة المواعيد الكاملة ميعاد الحضور وهى فترة من الزمن يمنحها القانون للمدعى عليه للاستعداد للحضور امام المحكمة بعد اعداد دفاعه ، فقد اوجب المشرع على المدعى عند اعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى ان يراعى ان تمضى فترة من الزمن بين الاعلان وتاريخ الجلسة .

ب- الميعاد الناقص :

هو عبارة عن فترة من الزمن يجب اتخاذ الاجراء خلالها ، فإذا انقضت دون اتخاذ الاجراء فلا يجوز اتخاذه بعد ذلك والا كان باطلا ولا يترتب عليه اثره القانونى ، وسمى الميعاد هنا بالميعاد الناقص لأن الاجراء يجب ان يتخذ خلاله فالشخص لا يستفيد من الميعاد بالكامل حتى ولو اتخذ الاجراء فى آخر يوم فيه حيث سينتهى هذا اليوم بانتهاء مواعيد العمل الرسمية فيبقى جزء من اليوم لا يستفيد به .

من امثلة المواعيد الناقصة ميعاد اعلان صحيفة الدعوى حيث يجب على المدعى اعلانها للمدعى عليه خلال ثلاثة شهور من تاريخ ايداع صحيفة قلم كتاب المحكمة ، وميعاد الطعن فى الحكم حيث يجب الطعن فى الحكم خلال هذا الميعاد .

ج- الميعاد المرئى :

هو الفترة من الزمن التى يجب اتخاذ الاجراء قبل بدئها فلا يجوز اتخاذ الاجراء خلال الميعاد ، وسمى هذا الميعاد بالميعاد المرتد لأنه يحتسب بطريقة معكوسة حيث يبدأ حسابه من تاريخ الواقعة التى يبدأ منها الميعاد ثم نرجع الى الوراء .

من امثلة المواعيد المرتده ميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع فيجب تقديم الاعتراض على القائمة قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة ايام على الاقل .

ثانيا : كيفية حساب المواعيد

لا يحسب اليوم الاول ويحسب اليوم الاخير :

فالقاعدة انه لا يحسب اليوم الذى يبدأ منه الميعاد وانما يحسب الميعاد ابتداء من اليوم التالى لهذا اليوم الذى اجرى الميعاد وذلك سواء كان الميعاد بالسنين ام بالشهور ام بالايام ، وينتهى الميعاد بنهاية اليوم الاخير فيه ، فهذا اليوم يدخل فى حساب الميعاد بخلاف اليوم الذى يبدأ منه الميعاد حيث لا يدخل فى الحساب .

إذا كان الميعاد محدد بالايام فلا يحسب اليوم الاول الذى حدثت فيه الواقعة التى ينطلق منها الميعاد ، فمثلا ميعاد الحضور وهو ميعاد كامل يبدأ حسابه من تاريخ الاعلان ، فاليوم الذى حدث فيه الاعلان لا يحسب ويبدأ الحساب من اليوم التالى لليوم الذى حدث فيه الاعلان ، فإذا كان ميعاد الحضور خمسة عشر يوما امام المحكمة الابتدائية وكان الاعلان قد حدث فى (١٩٩٨/٤/١) فإن يوم ٤/١ لا يدخل فى الحساب لأنه اليوم الذى حدث فيه الاعلان (وهو الواقعة المجريّة للميعاد) ويبدأ حساب الخمسة عشر يوما من ٤/٢ وينتهى يوم ٤/١٦ بحيث لا يجوز تحديد تاريخ للجلسة الا بعد يوم ٤/١٦ .

إذا كان الميعاد ناقصا كميعاد الاستئناف مثلا وهو ٤٠ يوما من تاريخ صدور الحكم فلا يحتسب اليوم الذي صدر فيه الحكم ، فإذا كان الحكم قد صدر فى ١٩٩٨/٢/١ فلا يحتسب هذا اليوم ويبدأ الحساب من ٢/٢ وينتهى يوم ١٩٩٨/٣/١٣ على اساس ان فبراير ٢٨ يوما فقط بحيث يجب رفع الاستئناف خلال هذا الميعاد فإذا انقضى آخر يوما فيه وهو يوم ٢/١٣ دون رفع الاستئناف سقط الحق فى رفعه .

إذا كان الميعاد بالشهور فلا يحتسب ايضا اليوم الاول الذى حدثت فيه الواقعة المجريّة للميعاد ويبدأ الحساب من اليوم التالى.

ثالثا : عوارض المواعيد

١- الامتداد القانونى للميعاد :

يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية وبسبب المسافة .

أ- الامتداد بسبب العطلة الرسمية :

يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية ، فإذا صادف آخر يوم فى الميعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد لأول يوم عمل بعد العطلة الرسمية .

الحكمة من امتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية هو انه يجب ان يستفيد الشخص من الميعاد بالكامل ولا يجوز حرمانه من الميعاد او من جزء منه لمجرد انه صادف عطلة رسمية .

الميعاد لا يمتد بسبب العطلة الرسمية الا ليوم واحد فقط ، هذا ولو كانت العطلة الرسمية عدة ايام وليست يوما واحدا ، كما ان فى الميعاد لا يمتد بسبب العطلة الرسمية الا اذا صادفت العطلة اخر يوم فى الميعاد ، اما العطلات الرسمية التى تتخلل الميعاد فإنها لا تؤدى الى امتداد الميعاد .

كما يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية سواء كان الميعاد كامل ام ناقص ، فإذا كان ميعاد الاستئناف اربعين يوما من تاريخ صدور الحكم ، وكان الحكم قد صدر فى يوم ١٩٩٨/٤/٢٦ فإن الميعاد ينتهى يوم ١٩٩٨/٦/٥ وكان هذا اليوم يوافق يوم جمعة فإن الميعاد يمتد ليوم السبت ١٩٩٨/٦/٦ بحيث يجوز رفع الاستئناف يوم السبت .

ب- امتداد الميعاد بسبب المسافة :

قد يقتضى القيام بالاجراء انتقال القائم به من بلدة الى اخرى بحيث يستغرق الانتقال فترة زمنية قد تطول ويترتب على ذلك حرمانه من جزء من الميعاد ، ولذلك فإن المشرع قرر امتداد الميعاد بسبب المسافة لفترة معينة تختلف باختلاف المسافة وذلك حتى يتمكن الشخص من الاستفادة بالميعاد كاملا وحتى تتحقق المساواة بين المتخاصمين .

ميعاد المسافة هو فترة من الزمن تضاف الى الميعاد الاصلى وتقدر بحسب درجة البعد بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه .

يضاف ميعاد مسافة سواء كان الميعاد يحتسب بالايام او بالشهور او بالسنين او حتى بالساعات .

يختلف ميعاد المسافة حسب ما يلى

بالنسبة لمن له موطن فى مصر ولا يدخل ضمن مناطق الحدود يشترط لكى يضاف ميعاد مسافة بالنسبة لهم ان تكون المسافة ٥٠ كيلو مترا على الاقل ، فإن قلت المسافة عن ٥٠ كيلو مترا فلا يضاف ميعاد مسافة ، واذا زادت عن ٥٠ كيلو متر يحتسب ميعاد مسافة يوم كامل لكل ٥٠ كيلو متر بحد اقصى ٤ ايام ، واذا كنت هناك كسور تزيد عن ٣٠ كيلو متر فلا يحتسب لها ميعاد مسافة .

بالنسبة لمناطق الحدود يضاف ميعاد مسافة خمسة عشر يوما بصرف النظر عن عدد الكيلو مترات ، ويقصد بمناطق الحدود تلك المناطق النائية التى لا تربطها بالمدن الرئيسية وسائل مواصلات منتظمة ، مثل منطقة سيدى برانى بالقرب من الحدود الليبية ومنطقة حلايب وشلاتين بالقرب من الحدود السودانية .

بالنسبة للمقيمين فى الخارج يضاف ميعاد مسافة ستين يوما يستوى فى ذلك ان يكون مقيم فى دولة قريية كالاردان او فى دولة بعيدة كالولايات المتحدة الامريكية .

لا يستفيد هذا الشخص من ميعاد مسافة آخر عند حضوره الى مصر كما لو حضر فى مطار القاهرة ومطلوب منه الحضور امام محكمة فى اسوان فلا يستفيد الا بميعاد الستين يوما .

٢- زيادة المواعيد وانقاصها بواسطة القضاء :

القاعدة انه لا يجوز للخصوم او القضاء تعديل المواعيد الاجرائية التى حددها المشرع سواء من حيث بدايتها او نهايتها او مقدارها ، اما بالنسبة للمواعيد التنظيمية او المواعيد الكاملة التى لا يترتب على مخالفتها بطلان او سقوط فقد خرج المشرع عن القاعدة فأعطى للقاضى وحده الحق فى تعديل بعضها من حيث مقدارها سواء بزيادة الميعاد او انقاصه اذا تبين له من الظروف ضرورة هذا التعديل .

يجوز لقاضى الامور الوقتية فى حالات الضرورة انقاص مواعيد الحضور من خمسة عشر يوما الى ثلاثة ايام ، ومن ثمانية ايام الى اربع وعشرين ساعة .

٣- وقف المواعيد الاجرائية :

القاعدة ان المواعيد الاجرائية لا توقف ولا تنقطع وانها تسرى فى حق الجميع ولو كان ناقص الاهلية او عديما .
الا انه استثناء من هذا الاصل فان الميعاد يقف بسبب القوة القاهرة او الحادث المفاجئ لأنه لا يمكن القيام بالاجراء فى هذه الحالة ، وليس من العدل ان يجرى الميعاد فى حق من لا يستطيع القيام بالاجراء ، ولذلك ففى حالة الحرب او الكوارث الطبيعية كالزلازل والسيول او الاضطراب فى وسائل المواصلات فإنه يترتب على ذلك وقف الميعاد لحين زوال القوة القاهرة ، ونرى مع بعض الفقه ان المرض الذى يعجز الشخص عن القيام بالاجراء بنفسه ، يعد ايضا من قبيل القوة القاهرة التى يترتب عليها وقف الميعاد .

س١٥: اكتب فى حضور الخصوم وغياهم مبينا اثار الوكالة بالخصومه وانتهائها؟

حضور الخصوم وغياهم

حضور الخصوم

مفهوم الحضور :

متى أعلنت الدعوى فإنه يتعين على الخصوم الحضور أمام المحكمة فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى لإبداء ما لديهم من طلبات ودفع . ولا يشترط حضور الخصوم بأنفسهم بل يجوز الحضور بواسطة غيرهم ممن يوكلهم من المحامين .

الحضور بوكيل :

القاعدة فى الحضور أمام المحاكم المدنية أنه لا يلزم حضور الخصم بنفسه وإنما يجوز أن يحضر وكيل عنه .
١- **المقصود بالوكالة بالخصومة** ← يقصد بالوكالة بالخصومة قيام المحامي بتمثيل الخصم أي بالحضور والقيام بالإجراءات نيابة عنه، وتمثيل المحامي للخصم فى هذه الحالة يكون بموجب عقد وكالة .

٢- **إشبات الوكالة بالخصومة** ← إذا كانت الوكالة عامة فإنها تثبت بالكتابة بسند رسمي أو بسند مصدق على التوقيع فيه . أما إذا كانت الوكالة خاصة فيجب إيداع التوكيل بملف الدعوى فضلا عن إثبات رقمه وتاريخه بمحضر الجلسة .

٣- **الأصل أن الوكالة بالخصومة جوازية، إلا أنها إجبارية فى بعض الحالات** ← توكيل محام لمباشرة الإجراءات ليس أمرا إجباريا على الخصم . إلا أن المشرع قد يلزم الخصم بتوكيل محام عند القيام ببعض الإجراءات وأمام بعض المحاكم . فبالنسبة للتوقيع على **صحف الدعاوى** لا يجوز تقديم صحف الدعاوى والطلبات إلى المحاكم الجزئية إذا تجاوزت قيمة الدعوى أو الطلب خمسين جنيها مصريا ما لم تكن موقعة من محام ، كما لا يجوز الاستئناف الا اذا كانت صحيفه الاستئناف موقعة من محام مقبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف .

بالنسبة للحضور فالقاعدة أنه يجوز للخصم الحضور بنفسه أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف ولا يلتزم بتوكيل محام للحضور عنه أمام تلك المحاكم. أما أمام محكمة النقض فيجب توكيل محام للحضور عنه. فلا يجوز للخصم الحضور بنفسه، فإن حضر فلا يعتد بهذا الحضور.

ضرورة التوكيل الخاص في بعض الحالات ← توجد بعض التصرفات الإجرائية التي تحتاج إلى توكيل خاص فلا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحقوق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخيار ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

أثار الوكالة بالخصومة ← يجب على المحامي أن يلتزم بحدود الوكالة وطلبات الموكل، فإذا تجاوز حدود هذه الوكالة فلا تنصرف الآثار إلى الموكل إلا إذا أقرها. إلا أن المحامي يتمتع في عقد الوكالة الذي يربطه بالخصم باستقلالية في قيامه بعمله الفني وذلك خلافاً للقواعد العامة في القانون المدني حيث يخضع الوكيل لتوجيهات الموكل، فمن حق المحامي أن يقوم بما يراه من إجراءات للدفاع عن مصالح موكله، كما يتمتع بحرية في عرض أسانيد الدعوى وأوجه الدفاع والدفع طالما أنها تؤدي طبقاً للمنطق القانوني السليم إلى نجاحه في الدعوى. إذا تعدد المحامين الوكلاء عن الخصم، فإنه يجوز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية بالقيام بالإجراءات ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في عقد الوكالة. كما يجوز للمحامي إنابة محام آخر غيره في الحضور والمرافعة والقيام بالإجراءات ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في عقد الوكالة.

يكون المحامي مسئولاً عن القيام بمهمته في الدفاع عن الخصم وتمثيله فنياً أمام القضاء والقيام بكل ما هو ضروري لكي يكسب الموكل الدعوى إلا أن التزامه هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة لذلك فالمحامي لا يلتزم بتعويض موكله لمجرد أنه خسر الدعوى بل يشترط أن يثبت الموكل أن المحامي تقاعس في القيام بمهمته وأهمل في الدفاع عنه.

انتهاء الوكالة بالخصومة ← تنتهي وكالة المحامي عن الخصم بعدة أسباب على النحو التالي:

- بانتفاء العمل الذي وكل به، فإذا كان قد وكل بالتقاضي أمام محكمة أول درجة فإن الوكالة تنتهي بصدور حكم من هذه المحكمة ينهي الخصومة أمامها.
- بوفاة الوكيل (المحامي) أو بوفاة الموكل (الخصم)، فإذا توفي المحامي فإن وكالته تنتهي، وكذلك تنتهي الوكالة بوفاة الموكل فلا يجوز للمحامي أن يتمسك في مواجهة ورثة الموكل بعقد الوكالة الذي أبرمه مع مورثهم.
- عزل الوكيل أو اعتزاله فيجوز للموكل عزل الوكيل وتعيين غيره أو القيام بنفسه بمباشرة الإجراءات، كما يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة إلا أنه لا يجوز له أن يعتزل في وقت غير لائق كما يجب عليه أن يخطر موكله بتنازله عن التوكيل. ولا يترتب على انتهاء الوكالة انقطاع الخصومة لأن المحامي ليس طرفاً في الخصومة، ولذلك تستمر الإجراءات في مواجهة الخصم نفسه.

غياب الخصوم

أولاً: غياب المدعي وحضور المدعى عليه:

إذا حضر المدعى عليه وغاب المدعي فإن المحكمة تحكم في الدعوى دون أن تلقى بالا لغياب المدعي، لأنه هو الذي رفع الدعوى وعلى علم بها، والمحكمة تحكم في الدعوى ولو لم يكن المدعي قد قدم مذكرة بدفاعه.

ثانياً: حضور المدعي وغياب المدعى عليه:

يجب في حالة حضور المدعي وغياب المدعى عليه أن نفرق بين حالتين:

- إذا كان المدعي عليه قد أعلن لشخصه ← إذا غاب المدعى عليه وكان إعلان صحيفة الدعوى قد سلم لشخصه وكان صحيحاً فعلى المحكمة أن تحكم في الدعوى وذلك دون حاجة إلى إعادة إعلانه، لأن تسليم الإعلان لشخص المدعى عليه يتحقق به علمه بالدعوى المرفوعة ضده فلا يكون لغيابه في هذه الحالة مبرر.

- ٢- **إذا كان المدعى عليه قد أعلن لغير شخصه** ← أما إذا كان المدعى عليه قد أعلن لغير شخصه بأن تسلم الإعلان أحد الموجودين في الموطن ممن يصح تسليم الصورة إليهم، أو سلم الإعلان في جهة الإدارة أو للنيابة العامة حسب الأحوال فيجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلان المدعى عليه إعلان آخر صحيح.
- إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية.
- أما إذا صدر الحكم دون إعادة إعلان فإنه يكون باطلاً خاصاً فليجوز أن يتمسك بطلان الحكم إلا من تقرر البطلان لمصلحته وهو المدعي عليه الغائب الذي لم يعاد إعلانه أما باقي الخصوم (سواء المدعي أو المدعي عليهم الحاضرين) فلا يجوز لهم التمسك بالبطلان.
- ٣- **إذا كان المدعى عليه قد أعلن إعلاناً باطلاً** ← إذا غاب المدعى عليه وتبينت المحكمة أن إعلانه بصحيفة الدعوى كان باطلاً فيجب عليها التأجيل للإعلان أو لتصحيح الإعلان.

يشترط لذلك شرطان:

- الشرط الأول:** أن يتبين للمحكمة تخلف أحد المقتضيات الشكلية أو الموضوعية اللازمة لصحة الإعلان.
- كما لو كان أحد البيانات ناقصاً أو كان هناك عيب في خطوات الإعلان فإنها تؤجل الدعوى من تلقاء نفسها وتامر المدعي بتصحيح الإعلان، أي بإعلان المدعي عليه من جديد إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى.
- الشرط الثاني:** أن يتم التصحيح بإعلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى من جديد وليس بمجرد تكليف بالحضور.
- يجب في التصحيح بالتكملة أن يضاف إلى العمل ما ينقصه ولما كان الإعلان الباطل هو إعلان صحيفة الدعوى فلا يكفي لتكملته إعلان بالتكليف بالحضور ولذلك يجب أن يتضمن الإعلان الجديد كافة بيانات صحيفة الدعوى.

ثالثاً: غياب كل من المدعي والمدعى عليه:

← إذا تخلف الخصوم جميعاً (المدعي والمدعى عليه) عن الحضور فتفرق بين فرضين:

- ١- **عندما تكون الدعوى صالحة للحكم فيها.** إذا تخلف الخصوم جميعاً عن الحضور وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها وجب على المحكمة الفصل فيها ولا يجوز لها شطبها.
- تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أبدى جميع الخصوم أقوالهم وطلباتهم ودفاعهم بأن سبق لهم الحضور أو كان كل منهم قد قدم مذكرة دفاعه.
- ٢- **عندما تكون الدعوى غير صالحة للحكم فيها (شطب الدعوى).** أما إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها بأن لم يسبق له الحضور ولم يودع مذكرة دفاعه، ففي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى بل يجب عليها شطبها.

س.ف : تكلم عن شطب الدعوى ؟

- أ- **تعريف شطب الدعوى** ← شطب الدعوى هو استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ووقف السير فيها.
- ب- **شروط الشطب** ← يجب أن تتوافر الشروط الآتية حتى تحكم المحكمة بالشطب.
- الشرط الأول:** غياب جميع الخصوم فيجب أن يكون جميع الخصوم متغيبين حتى يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى فإذا حضر المدعى عليه وطلب الحكم في الدعوى امتنع على المحكمة الحكم بالشطب لعدم توافر مقتضياته.
- الشرط الثاني:** يجب أن يتأكد القاضي أن الدعوى غير صالحة للحكم فيها أي إذا لم يكن المدعى عليه الغائب قد أعلن لشخصه ولم يعد إعلانه ولم يودع مذكرة دفاعه ولم يسبق له الحضور.

الشرط الثالث ← يجب أن تتأكد المحكمة أن المدعي على علم بالجلسة، أما إذا لم يكن المدعي على علم بالجلسة فلا يجوز للمحكمة أن تقرر شطبها.

الشرط الرابع ← ألا يكون قد صدر حكم بنذب خبير وسددت الأمانة، ففي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل أخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره.

الشرط الخامس ← ألا يكون الطرفان قد اتفقا على إنهاء الدعوى صلحا، فالدعوى هنا تنقضي بالصالح المصدق عليه من المحكمة ولا يوجد محل لشطبها.

مصير الخصومة المشطوبة ← إذا شطب الدعوى فيجب على المدعي تعجيلها خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الشطب. ويكون التعجيل بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للمدعى عليه، ويجب أن يقوم المدعي بالإجراءين معا (الإيداع والإعلان) خلال الستين يوما، فإذا قام المدعي بتعجيل الخصومة المشطوبة خلال هذا الميعاد فيجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يحضر جلسة التعجيل وهنا فإن الخصومة تعاود سيرها الطبيعي مرة أخرى وتلتزم المحكمة بإصدار حكم في موضوعها. أما إذا لم يقم المدعي بتعجيل الخصومة خلال الستين يوما، أو عجلها خلال هذا الميعاد ولكنه لم يحضر جلسة التعجيل فإن الخصومة تتعرض لجزاء خطير وهو اعتبارها كأن لم تكن.

⚖️ في حالتين:

الحالة الأولى: إذا شطب الدعوى وظلت مشطوبه ستين يوما ولم يعجلها أحد الخصوم اعتبرت الدعوى كأن لم تكن ولكن لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك المدعي عليه قبل الكلام في الموضوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحالة الثانية: إذا قام المدعي بتعجيل الدعوى من الشطب ثم تخلف الطرفان عن الحضور للمرة الثانية فلا يجوز للمحكمة شطب الدعوى مرة ثانية لأنه يجوز الشطب بعد الشطب بل يجب اعتبار الدعوى في هذه الحالة كأن لم تكن.

س ١٦: وضع أنواع الدفع مبينا الوقت الذي يجوز فيه ابراء كل دفع؟

أولا: الدفوع الموضوعية

١- معنى الدفع الموضوعي:

الدفع الموضوعي: هو كل دفع موجه لموضوع الدعوى يقصد به صاحبه الحكم في رفض ادعاءات المدعي أو الحكم فيها لغير صالح المدعي. ومن أمثلة الدفع الموضوعية للدفع بانقضاء الدين بالوفاء أو بالمقاصة القانونية والدفع ببطلان العقد والدفع بالصورية.

٢- سلطة القاضي في إثارة الدفع الموضوعي من تلقاء نفسه:

يجوز للقاضي أن يثير الدفع الموضوعي من تلقاء نفسه إذا تعلق بالنظام العام ومثل ذلك الدفع بعدم مشروعية محل العقد أو سببه. أما إذا كان الدفع الموضوعي غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه بل يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة ومثل ذلك الدفع بتقادم الدين والدفع بالحبس.

٣- الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع الموضوعي:

يجوز إبداء الدفع الموضوعي ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إذن فلا يسقط الحق في إبداء الدفع الموضوعي بعدم إبدائه أمام محكمة أول درجة ما لم يكن صاحبه قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا، كما لا يترتب على تقدم المدعى عليه لدفع موضوعي معين سقوط حقه في إبداء غيره من الدفع الموضوعية. ولكن لا يجوز التمسك بالدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كان الدفع متعلقا بالنظام العام.

٤- مدى استنفاد المحكمة لولايتها بالحكم في الدفع:

إذا حكمت المحكمة في موضوع الدفع فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة للدفع وبالنسبة لموضوع الدعوى، ولذلك إذا طعن في الحكم الصادر في الدفع الموضوعي أمام محكمة الاستئناف والغته المحكمة فإنها تتعرض لموضوع الدعوى ولا تعديها لمحكمة أول درجة لأن الأخيرة استنفدت ولايتها بالنسبة له.

هـ- حجية الحكم الصادر في الدفع الموضوعي:

يُجوز الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حجية الأمر المقضي لأنه فصل في الموضوع، وبناء عليه لا يجوز طرح موضوع الدفع من جديد أمام نفس المحكمة.

٦- وقت الفصل في الدفع الموضوعي:

تفصل المحكمة في الدفع الموضوعي مع موضوع الدعوى وذلك لأنه الوجه السلبي لهذا الموضوع. مثال: أن يطالب المدعي بتنفيذ عقد معين فيدفع المدعي ببطالان هذا العقد، فيجب على المحكمة أن تبحث أولاً في مدى صحة أو بطلان هذا العقد قبل أن تقول كلمتها بالنسبة لتنفيذه لأنها لو تأكدت من بطلان العقد فلم يعد لطلب التنفيذ محل وتحكم برفض طلب التنفيذ.

ثانياً: الدفوع الإجرائية**١- المقصود بالدفع الإجرائي:**

الدفع الإجرائي: هو الدفع الموجه إلى إجراءات الخصومة بقصد التخلص من الخصومة دون الحكم في موضوعها. مثال ذلك الدفع بعدم الاختصاص والدفع ببطلان صحيفة الدعوى.

٢- مدى سلطة القاضي في إثارة الدفع الإجرائي من تلقاء نفسه:

- ١- إذا كان الدفع الإجرائي متعلقاً بالنظام العام فيجوز للقاضي بل يجب عليه أن يثير الدفع الإجرائي من تلقاء نفسه ولولم يتمسك أي من الخصوم بإعمال الجزاء. مثال: الدفوع الإجرائية المتعلقة بالنظام العام الدفع بعدم اختصاص المحكمة وظيفياً أو نوعياً أو قيمياً.
- ٢- أما إذا كان الدفع الإجرائي غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه بل يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة. ومثال ذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بالدعوى أو الدفع ببطلان الإعلان لعدم بيان تاريخ الجلسة.

٣- الوقت الذي يجوز التمسك فيه بالدفع الإجرائي:

- أ- إذا كان الدفع الإجرائي متعلقاً بالنظام العام فيجوز إبداءه في أي حالة كانت عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو النقص.
- ب- أما إذا كان الدفع الإجرائي غير متعلق بالنظام العام فيجب التمسك به قبل الكلام في الموضوع، كما يجب إبداء كافة الدفوع الإجرائية دفعه واحدة. وإذا كان التمسك بالدفع أمام محكمة الطعن فيجب التمسك به في صحيفة الطعن

ذلك على التفصيل التالي:

١- وجوب إبداء كافة الدفوع الإجرائية قبل الكلام في الموضوع:

الخصم صاحب المصلحة ليس حراً في إبداء الدفع الإجرائي في أي حالة كانت عليها الإجراءات، ولكنه ملزم بالتمسك به في وقت مبكر، فيجب عليه التمسك بالدفوع الإجرائية قبل الكلام في الموضوع. ويعتبر كلاماً في الموضوع إبداء الطلبات أو الدفوع الموضوعية أو الدفوع بعدم القبول من جانب الخصم صاحب الدفع، إلا أن هناك طلبات لاتعد كلاماً في الموضوع،

مثال ذلك طلب التأجيل للاستعداد حيث أن الاستعداد كما يشمل الاستعداد لإبداء الدفوع الإجرائية، ونفس الأمر بالنسبة لطلب الإطلاع.

إبداء الدفوع بعدم القبول يعد كلاماً في الموضوع مسقطاً للحق في الدفوع الإجرائية، والمقصود بالدفع بعدم القبول الدفع بعدم قبول الدعوى كالدفع بعدم توافر المصلحة أو الصفة في الدعوى أو الدفع بسبق الفصل فيها أو بفوات الميعاد أو بالصلح أو التحكيم.

٢- وجوب إبداء الدفوع الإجرائية وأوجه هذه الدفوع جملة واحدة:

يجب إبداء كافة الدفوع الإجرائية معا جملة واحدة في مذكرة واحدة أو في جلسة واحدة، فلا يجوز للمتمسك بالدفع أن يقتصر على إبداء بعض الدفوع في مذكرة أو في جلسة وإبداء البعض الآخر في مذكرة أو في جلسة أخرى حتى ولو لم يكن حتى هذه اللحظة قد تكلم في الموضوع. كما لا يجوز له إبداء بعض هذه الدفوع في مذكرة والبعض الآخر شفاهة في الجلسة إذ يجب إبداء جميع الدفوع في إجراء واحد إما في مذكرة جميعها وإما شفاهة في الجلسة جميعها، والحكمة من هذا القيد أيضا واضحة حيث أراد المشرع ألا يتعطل الفصل في الدعوى بسبب إبداء الدفوع الإجرائية في مناسبات متعددة ومتتالية.

٣- وجوب التمسك بالدفع في صحيفة الطعن:

إذا لم يكن الخصم قد تمسك بالدفع أمام محكمة أول درجة ولم يكن قد سقط حقه فيه، فقد أوجب المشرع ضرورة التمسك بالدفع في صحيفة الطعن والإسقاط الحق في التمسك به.

٤- مدى جهاز التنازل عن التمسك بالدفع الإجرائي:

إذا كان الدفع الإجرائي متعلقا بالنظام العام فلا يجوز التنازل عنه سواء صراحة أو ضمنا وإذا تنازل الخصم عن الدفع فلا عبرة بهذا التنازل وتستطيع المحكمة إثارة الدفع والحكم فيه رغم التنازل. أما إذا كان الدفع الإجرائي غير متعلق بالنظام العام فيجوز التنازل عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا، والتنازل يكون صريحا إذا أعلن الخصم عن إرادته الواضحة في التنازل وذلك سواء بعمل كتابي أو بإبدائه شفاهة في الجلسة. أما التنازل الضمني فيكون باتخاذ موقف يدل على رغبة الخصم في التنازل عن التمسك بالدفع الإجرائي.

٥- مدى استنفاد المحكمة لولايتها بالفصل في الدفع:

أ- استنفاد المحكمة لولايتها بالنسبة للدفع:

الحكم الصادر في الدفع الإجرائي حكم قطعي لا يجوز للمحكمة العدول عنه أو الرجوع فيه ولو تبين لها إنها أخطأت في القانون، لأنه بمجرد صدور الحكم القطعي في مسألة ما تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة لهذه المسألة.

ب- عدم استنفاد المحكمة لولايتها بالنسبة للموضوع:

أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإن الحكم الصادر في الدفع الإجرائي لا تستنفد به المحكمة ولايتها بالنسبة للموضوع، ولذلك إذا طعن في الحكم الصادر في الدفع الإجرائي وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فلا يجوز لها أن تتعرض للموضوع بل يجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لكي تحكم فيه لأنها لم تستنفد ولايتها ولم تقل كلمتها بالنسبة للموضوع.

تطبيقاً لذلك إذا أصدرت محكمة أول درجة حكماً بطلان صحيفة الدعوى أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة وطعن في هذا الحكم بالاستئناف وألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر في الدفع فيجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتنظر الموضوع.

٦- حجية الحكم الصادر في الدفع:

لا يجوز الحكم الصادر في الدفع الإجرائي حجية الأمر المقضي وذلك لأنه حكم صادر في مسألة إجرائية وليس فاصلاً في الموضوع، ولذلك فيجوز طرح ذات موضوع الدعوى على القضاء مرة أخرى دون الخشية من دفعها بسابقة الفصل فيها.

٧- كيفية الفصل في الدفع:

الأصل أن تحكم المحكمة في الدفوع الإجرائية على استقلال وقبل الفصل في الموضوع، وهذه القاعدة منطقية لأن الفصل في الدفع قد يغني المحكمة عن نظر الموضوع، حيث قد يترتب على الدفع انقضاء الخصومة وزوالها دون حكم في الموضوع، كما لو دفع الخصم ببطلان صحيفة الدعوى فإن الاستجابة لهذا الدفع وإصدار حكم بالبطلان يترتب عليه زوال الخصومة ولا يكون هناك محل لصدور حكم في موضوعها.

ولكن يجوز للمحكمة ضم الدفع الإجرائي للموضوع وإصدار حكم واحد فيهما إذا رأت أن إصدار حكم في الدفع يحتاج إلى فحص الموضوع، إلا أن المحكمة تلتزم في تلك الحالة بأمرين:

الأول أن يحترم القاضي حقوق الدفاع للخصوم، فيدعو الخصوم لتقديم ما لديهم من ملاحظات وما شاءوا من الدفوع الموضوعية إذا لم يكن قد قدموها اعتقاداً منهم بأن ما أبدوه من دفوع إجرائية كاف للتخلص من الدعوى.

الثاني أن تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع الإجرائي والموضوع كل على حده، بحيث يكون الحكم منطوياً على قرارين قرار في الدفع وقرار في الموضوع هذا ما لم تنته المحكمة إلى إصدار حكم في الدفع لا يجعل للفصل في الموضوع بعد ذلك محل، كما لو أصدرت حكم ببطلان صحيفة الدعوى أو باعتبارها كأن لم تكن.

ثالثاً : الدفوع بعدم القبول

١- المقصود بالدفع بعدم القبول:

الدفع بعدم القبول هو الوسيلة التي يتمسك بواسطتها الخصم بعدم جواز نظر الطلب أو الدفع أو الطعن المقدم من خصمه إلى المحكمة. فإذا فقدت الدعوى أحد شروط قبولها كما لو كانت المصلحة فيها غير قانونية أو كان المدعي ليس له صفة في رفعها أو رفعت الدعوى قبل الأوان أو كان قد سبق الفصل في الدعوى فإنه يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالات.

٢- سلطة القاضي في إثارة الدفع من تلقاء نفسه:

إذا كان الدفع بعدم القبول متعلقاً بالنظام العام فالمتفق عليه أنه يجوز بل يجب على القاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى طلب من الخصوم. أما إذا كان الدفع بعدم القبول غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه بل يجب أن يتمسك الخصم صاحب المصلحة بهذا الدفع حتى يتمكن القاضي من الفصل فيه.

٣- الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع بعدم القبول:

يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة كانت عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف سواء تعلق الدفع بالنظام العام أو تعلق بالمصلحة الخاصة. فلا يسقط الحق في الدفع بعدم القبول بالكلام في الموضوع، كما لا يسقط الحق فيه بعدم إبدائه في صحيفة الطعن. إذ يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها خصومة الاستئناف وذلك حتى قفل باب المرافعة فيها.

٤- مدى استنفاد المحكمة لولايتها بالحكم في الدفع:

أ- تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة للدفع:

الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول حكم قطعي تستنفد به المحكمة ولايتها بالنسبة للدفع ولا يجوز لها العدول عنه أو الرجوع فيه.

ب- لا تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة للموضوع:

أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإن الحكم في الدفع لا تستنفد به المحكمة ولايتها بالنسبة للموضوع، وتفرعاً على ذلك إذا أصدرت محكمة أول درجة حكماً بعدم قبول الدعوى ثم طعن في هذا الحكم بالاستئناف وألغت المحكمة الحكم الصادر في الدفع فإنها تلتزم بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لبحث الموضوع وإصدار حكم فيه.

٥- وقت الفصل في الدفعة:

يقتضي المنطق أن تفصل المحكمة في الدفع بعدم القبول قبل الفصل في الموضوع لأن الفصل فيها قد يغنيهما عن التعرض للموضوع.

٦- حجية الحكم الصادر في الدفعة:

قد يجوز الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول حجية الأمر المقضي وقد لا يحوزه بحسب الأحوال. فالحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول لا يحوز أية حجية لأنه لا يمنح أية حماية قضائية. أما إذا صدر حكم بقبول الدفع وحكمت المحكمة بالفعل بعدم قبول الدعوى فإن الأمر يتوقف على ما إذا كان هذا الحكم يعتبر فاصلاً في موضوع الدعوى أو غير فاصل فيه، فإذا لم يفصل الحكم في موضوع الدعوى كما لو حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان كما لو كانت قد رفعت قبل حلول أجل الدين فلا يحوز هذا الحكم أية حجية ويجوز للدائن أن يرفع دعوى من جديد ليطالب بالدين عند حلول أجله.

على العكس لو حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن المصلحة غير قانونية أو لانقضاء الدعوى بمضي المدة فإن الحكم الصادر في هذا الدفع يحوز الحجية لأنه يعتبر قد فصل في موضوع الدعوى رغم أنه لم يبحث الموضوع بسبب وضوح عدم توافر أحد شروطها ولا يجوز رفع الدعوى بذات الموضوع من جديد.

س ١٧: اشرح انقطاع الخصومة؟**انقطاع الخصومة**

انقطاع الخصومة هو وقف السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي ينص عليها القانون.

أولاً: شروط الانقطاع:**الشرط الأول: أن يوجد سبب من أسباب الانقطاع:**

أسباب الانقطاع واردة في القانون على سبيل الحصر.

السبب الأول: وفاة أحد الخصوم:

يترتب على وفاة أحد الخصوم انقطاع الخصومة، وذلك سواء كان الخصم المتوفى هو المدعي أو المدعى عليه أو خصم متدخل أو مختصم فيها، ذلك أنه إذا كانت وفاة الخصم لا تؤدي إلى انقضاء الخصومة بل تستمر هذه الخصومة قائمة في مواجهة الورثة.

بالنسبة للشخص الاعتباري فإن انقضاءه يؤدي أيضاً إلى انقطاع الخصومة، ولكن يشترط أن يكون الشخص الاعتباري قد انقضى بالفعل أي لم يعد له أي وجود قانوني كما لو اندمجت شركة في شركة أخرى.

السبب الثاني: فقد أهلية التقاضي:

إذا فقد أحد الخصوم أهليته للتقاضي ترتب على ذلك انقطاع الخصومة، وذلك لأن الخصم في هذه الحالة يصبح غير قادر على القيام بإجراءات الخصومة بنفسه كما أنه أصبح غير صالح لتوجيهها إليه، ويجب تعيين ممثل قانوني له ليقوم بالإجراءات نيابة عنه، **مثال ذلك** الخصم الذي أصابه الجنون أو السفه أو الذي حجر عليه أو حكم عليه بالإفلاس أو بعقوبة جنائية أفقدته الأهلية.

السبب الثالث: زوال صفة الممثل القانوني للخصم:

في هذه الحالة يصيب الممثل القانوني للخصم عارض وليس الخصم ذاته. مثال إذا كان أحد الخصوم قاصرا ويمثله في الخصومة الولي فقد يصيب الولي نفسه طارئ يؤدي إلى زوال صفته في تمثيل القاصر في الخصومة ويكون ذلك لأي سبب من الأسباب كما لو عزل الولي أو توفى.

الشرط الثاني: أن يحدث سبب الانقطاع بعد بدء الخصومة وقبل نهيئتها للحكم فيها:

الخصومة لا يرد عليها الانقطاع إلا بعد بدئها، وهي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة تنقطع، تعلن إلى المدعى عليه، لذلك إذا توفى المدعي أو المدعى عليه بعد رفع الدعوى وقبل إعلانها فإن الخصومة تنقطع في هذه الحالة لحين إعلان الورثة. أما إذا حدث سبب الانقطاع قبل رفع الدعوى فلا يوجد محل لانقطاع الخصومة لأنها لم تنشأ أصلا حتى تنقطع. كما يجب أن يحدث سبب الانقطاع قبل قفل باب المرافعة في الدعوى فإذا حدث سبب الانقطاع بعد قفل باب المرافعة فإنها لا تنقطع في هذه الحالة.

ترجع العلة في عدم انقطاع الخصومة في هذه الحالة أن الخصوم طالما قد فرغوا من ابداء ما لديهم من طلبات ودفع ودفاع فإن حدوث أي سبب من أسباب الانقطاع بعد ذلك لا يؤثر على حقوق الدفاع حيث لا يبقى في الخصومة بعد ذلك غير الحكم في موضوعها.

الشرط الثالث: ألا يكون قد تم تصحيح شكل الخصومة قبل الحكم بانقطاعها:

قد يتم تصحيح شكل الخصومة بالرغم من وجود سبب من أسباب الانقطاع وفي هذه الحالة لا يوجد داعي لأن تحكم المحكمة بانقطاع الخصومة. ويتم تصحيح شكل الخصومة **بأحد أمرين:**

الأمر الأول: إما أن تأمر المحكمة بإعلان من قام مقام الخصم المعيب.

الأمر الثاني: وإما أن يحضر من قام مقام الخصم الذي توافر فيه سبب الانقطاع.

ثانياً: كيفية حصول الانقطاع:

إذا حدث أي سبب من أسباب الانقطاع بالشروط السابقة فإن الخصومة تعتبر منقطعة بقوة القانون بمجرد حدوث سبب الانقطاع، دون حاجة إلى صدور حكم به من المحكمة. ولذلك فحتى في الحالة التي تقوم فيها المحكمة بتأجيل الخصومة لإعلان من قام مقام الخصم المعيب ولم تصدر حكماً بالانقطاع، فلا تعتبر الخصومة خلال فترة التأجيل مستمرة لأنها منقطعة بقوة القانون، ولذلك فلا يجوز خلال فترة التأجيل القيام بأي إجراء سوى الإعلان المطلوب فلا يجوز تقديم مستندات أو مذكرات أو ندب خير إذا وقع شيء من ذلك كان باطلاً.

ثالثاً: آثار الانقطاع:

يترتب على انقطاع الخصومة نفس الآثار التي يترتب على وقفها فتعتبر الخصومة قائمة مرتتبة لآثارها رغم الانقطاع، كما تعتبر راکدة (معطلة) رغم قيامها ولذلك لا يجوز الاستمرار في إجراءاتها أثناء فترة الانقطاع وأي إجراء يتخذ يعتبر باطلاً. وإذا تعدد الخصوم وحدث سبب من أسباب الانقطاع بالنسبة لواحد فقط منهم فإن الخصومة تنقطع بالنسبة لهذا الخصم وحده وتستمر بالنسبة لغيره متى كان موضوع الخصومة قابلاً للتجزئة. أما إذا كان موضوع الخصومة لا يقبل التجزئة فالخصومة تنقطع بالنسبة للجميع، وذلك لأن السير في الخصومة بهذه الصورة أي رغم انقطاعها بالنسبة لأحد الأطراف معناه السير في إجراءات مهددة بالبطلان والزوال وتنتهي بحكم مهدد بالإلغاء بسبب هذا العيب في الإجراءات.

يقع على عاتق المحكمة الملزمة بمراقبة حسن سير الخصومة ومراقبة صحتها في نشأتها وسيرها حتى نهايتها التزام بأن تأمر الخصوم بتصحيح الإجراءات وذلك بإعلان من قام مقام الشخص الذي تحقق فيه سبب الانقطاع أي بتعجيل الخصومة في مواجهته. فإذا صدر الحكم دون تصحيح الإجراءات فلا يجوز أن يتمسك ببطلانه سوى ورثة الخصم المتوفى أو من قام مقام من فقد أهليته أو زالت صفته لأن البطلان في هذه الحالة يعتبر متعلقاً بالمصلحة الخاصة.

رابعاً: زوال الانقطاع:

يزول الانقطاع بتعجيل الخصومة ويكون ذلك بصحيفة تدوع وتعلن من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر، فقد يقوم بالتعجيل الخصم الذي لم يقيم به سبب الانقطاع وهذا هو المعتاد بأن يقوم بإيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة ويقوم بإعلانها إلى من قام مقام الخصم الذي يوجد به سبب الانقطاع بأن يعلنها لورثة المتوفى أو للممثل القانوني لمن فقد أهليته. وتستأنف الخصومة سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل الانقطاع وتؤخذ المدة السابقة في الحساب. وأما إذا لم يقيم أحد الخصوم بتعجيل الخصومة فإن الخصومة تظل منقطعة.

س ١٨: اكتب في ترك الخصومة؟

أولاً: تعريف ترك الخصومة:

يقصد بترك الخصومة نزول المدعي عن الخصومة التي أنشأها وعن كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه. ويرى البعض أن الترك تصرف قانوني إجرائي بإرادة منفردة وهي إرادة المدعي وليس اتفاق والرأي الأخير هو الجدير بالتأييد وذلك لأن الاتفاق يعني إيجاب وقبول يتطابقا على مضمون واحد، فإذا كان المدعي بتركه للخصومة يتنازل عن طلبه هو وما اتخذه من إجراءات، فإن قبول المدعي عليه يرد على مضمون آخر وهو تنازله عن مركزه في الخصومة.

ثانياً: شروط الترك:

أن يصدر من المدعي فلا يجوز لغير المدعي ومن في حكمه أن يترك الخصومة، أما المدعي عليه فلا يجوز له ترك الخصومة لأنه لم يبدأها فليس له إنهاؤها بإرادته. فإذا تعدد المدعين في الخصومة جاز لبعضهم تركها فتنقضي بالنسبة لهم وتظل قائمة بالنسبة للآخرين. وإذا تعدد المدعي عليهم جاز للمدعي أن يترك الخصومة بالنسبة لبعض المدعي عليهم والاستمرار فيها بالنسبة للباقيين.

١- أن تتوافر في التارك الأهلية الإجرائية اللازمة لبدء الخصومة، وبالنسبة لوكيل المدعي فلا يجوز له أن يترك الخصومة إلا بموجب وكالة خاصة بالترك.

٢- أن يتم الترك في الشكل الذي قرره القانون ووفقاً للقانون المصري يجب أن يتم الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله بشرط إطلاع المدعي عليه على المذكرة، أو بإبدائه شفاهة في الجلسة.

٣- ألا يكون الترك معلقاً على شرط أو متضمناً أي تحفظ من جانب المدعي فلا يجوز للمدعي مثلاً أن يترك الخصومة ويشترط ألا يرتب الترك أثراً معيناً من آثاره.

أن يقبل المدعي عليه الترك وعلته هذا الشرط أنه بانعقاد الخصومة بين المدعي والمدعي عليه تصبح ملكاً للطرفين وليس ملكاً للمدعي وحده فلا يجوز القضاء عليها بإرادة المدعي المنفردة حيث أصبح من حق المدعي عليه الحصول على حكم في الخصومة ينهي النزاع.

وإذا تعدد المدعي عليهم وأبدى المدعي رغبته في ترك الخصومة بالنسبة لهم جميعاً فيلزم أيضاً قبولهم جميعاً للترك. إذا أراد المدعي ترك الخصومة بالنسبة لبعض المدعي عليهم فقط فاعترض باقي المدعي عليهم على ترك الخصومة بالنسبة للبعض فقط، فللمحكمة بما لها من سلطة تقديرية أن تفحص هذا الاعتراض فإذا وجدت أن لهم مصلحة مشروعة في بقاء جميع المدعي عليهم في الخصومة وأن وجودهم ضروري لمصلحة العدالة، فإنها لا تلبى طلب الترك.

⚖️ لكن توجد حالات معينة ليس من حق المدعى عليه أو المدعى عليهم الاعتراض على الترتيب:

- ١- إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت للمدعى عليه حيث لم تنعقد الخصومة في هذه الحالة والمدعى عليه لم يباشر بعد مركزه القانوني فلا مصلحة له في الاعتراض.
- ٢- إذا لم يكن المدعى عليه قد أبدى طلبا أو دفاعا موضوعيا إذ لا توجد له في هذه الحالة مصلحة في بقاء الخصومة.
- ٣- إذا كان المدعى عليه قد أبدى رغبته في التخلص من الخصومة كما لو دفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم قبولها إذ يعد الترتيب محققا لرغبته فلا توجد له مصلحة في الاعتراض.
- ٤- إذا ترتب على الترتيب عدم جواز تجديد الخصومة لأي سبب كانقضاء الحق الموضوعي بالتقادم أو سقوط الحق في الدعوى.

ثالثا: آثار الترتيب:

- ١- زوال الخصومة وكافة الإجراءات التي اتخذت فيها، فنزول طلبات المدعي الأصلية كما تنزول طلباته الإضافية، كما تنزول طلبات المدعى عليه المقابلة، كما تنزول الآثار التي ترتبت على الخصومة بأثر رجعي فتقادم الحق الموضوعي يعتبر ساريا وكأنه لم ينقطع.
- ٢- تنزول الأحكام التي صدرت فيها ما لم تكن أحكام قطعية.
- ٣- لا يؤثر ترك الخصومة على الحق الموضوعي أو على الحق في الدعوى أو الطعن فيجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بذات الموضوع والسبب وضد نفس المدعى عليه.
- ٤- يحكم على التارك بمصاريف الخصومة.

خصومة التحكيم

⚖️ أجاز المشرع للأشخاص الاتفاق على حل منازعاتهم عن طريق التحكيم دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء واتفاق التحكيم قد يتخذ إحدى صورتين.

- ١- **اتفاق تحكيم مستقل** حيث يجوز للأطراف الاتفاق على طرح ما ينشأ بينهم من منازعات على التحكيم وذلك سواء كان هذا الاتفاق قد تم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه.
 - ٢- **أن يكون الاتفاق على التحكيم متضمنا في أحد العقود** حيث يجوز لأطراف عقد معين أن يتفقوا على عرض ما قد ينشأ من نزاع بشأن هذا العقد على التحكيم، ويسمى اتفاق التحكيم في هذه الحالة بشرط التحكيم.
- ويذهب الرأي الراجح إلى اعتبار شرط التحكيم مستقلا عن العقد الذي يتضمنه، ولذلك فلا يترتب على بطلان العقد بطلان شرط التحكيم بل يبقى هذا الشرط صحيحا منتجا لآثاره ملزما لأطرافه ما لم يكن سبب البطلان عاما بحيث يشمل شرط التحكيم كما لو كان العقد باطلا لنقص أهلية أحد أطرافه إذ يؤدي نقص الأهلية في هذه الحالة إلى بطلان العقد بأكمله بما في ذلك شرط التحكيم.

أركان اتفاق التحكيم

الركن الأول: التراضي

⚖️ يجب أن يكون هناك إيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر على عرض النزاع على التحكيم، ويجب أن يتطابق الإيجاب والقبول، فيجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لدى كل من الطرفين، ويجب أن تتخذ هذه الإرادة مظهرا خارجيا ملموسا حتى يمكن الاعتماد بها

الركن الثاني: الشكل أو الكتابة

⚖️ تعتبر الكتابة ركنا في عقد التحكيم بحيث لا يقوم العقد ولا يكون له وجود إلا بالكتابة فلم تعد الكتابة لازمة فقط لإثبات التحكيم ولكنها لازمة أيضا لوجوده فإذا لم يكن اتفاق التحكيم مكتوبا كان باطلا، ولا يجوز إثباته بأي طريق من طرق الإثبات ولو كان بإقرار الخصم، كما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إليه بل لو حلفها فلا يثبت بذلك التحكيم.

الركن الثالث: المحل

لكل عقد محل والمحل ركن في العقد، فإذا لم يكن للعقد محل أو لم تتوافر في المحل أحد الشروط التي تطلبها القانون كان العقد باطلا، ومحل اتفاق التحكيم أمران المسألة المتنازع عليها والمحكم.

أولاً: المسألة المتنازع عليها

يجب تحديد المسألة أو المسائل المتنازع عليها والتي ستكون محلاً لعرضها على هيئة التحكيم، وتعتبر المسألة المتنازع عليها محددة إذا كان النزاع قد نشأ قبل الاتفاق على التحكيم حيث أن التحكيم سيكون بشأن هذا النزاع، أما في حالة الاتفاق على التحكيم قبل نشأة النزاع فإن المسألة المتنازع عليها في هذه الحالة لا تكون معينة ولكنها تكون قابلةاً للتعيين إذ يجب تعيين النزاع عند المرافعة أمام المحكمين. وتعيين المسألة المتنازع عليها يعتبر ضرورياً لتحديد ولاية أو اختصاص المحكمين حيث تقتصر ولاية هيئة التحكيم على المسائل المتفق على عرضها على التحكيم دون غيرها من المسائل ولو كانت مسائل مرتبطة، ولذلك فإذا طرحت مسألة على المحكمين ليست محلاً للتحكيم فلا يجوز أن ينظرها أو يصدر فيها حكماً والا كان هذا الحكم منعدم.

ويشترط القانون كذلك أن تكون المسألة المتنازع عليها من المسائل التي يجوز التحكيم بشأنها، والمسألة يجوز بشأنها التحكيم إذا كان من الجائز الصلح عليها كالحقوق المدنية للأشخاص كحق الشخص في التعويض عما أصابه من ضرر أو أي منازعة متعلقة بعقد من العقود سواء كان هذا العقد مدنياً أو إدارياً، أما إذا كان الحق من الحقوق التي لا يجوز الصلح عليها فلا يجوز التحكيم بشأنها، فلا يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية فلا يجوز التحكيم فيما يتعلق بما إذا كان الولد شرعياً أو غير شرعي أو ما إذا كان الزواج باطلاً أو صحيحاً أو ما إذا كان الشخص وارثاً أو غير وارث، كما لا يجوز التحكيم في مسائل الجنسية لأنها تمس سيادة الدولة ولازمة من لوازمها، ولا يجوز التحكيم كذلك في المسائل الجنائية وذلك لأن الحق في إقامة الدعوى الجنائية وتوقيع العقاب عن الجرائم المرتكبة هو حق من حقوق المجتمع التي لا يجوز أن يتولاها سوى النيابة العامة والمحاكم، وأخيراً فإنه لا يجوز التحكيم بشأن المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري، فلا يجوز التحكيم بشأن صحة أو بطلان إجراءات التنفيذ على عقار.

ثانياً: تعيين المحكم

ويجب أن يكون المحكم معيناً أو قابلاً للتعيين، والأصل أنه يجب تعيين المحكمين في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل. أما إذا لم يعين الأطراف المحكم أو لم يعين أحدهم محكمه في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل فقد كان القانون السابق يرتب على ذلك بطلان اتفاق التحكيم. ثم جاء قانون التحكيم الجديد وأجاز لأحد الأطراف في حالة عدم قيام الطرف الآخر بتعيين محكمه أن يطلب من المحكمة تعيينه، فلم يعد المشرع يشترط اتفاق الأطراف على تعيين المحكمين أو حتى على طريقة تعيينهم ووضع المشرع قواعد مكملية عند عدم اتفاق الأطراف على تعيين المحكمين أو على طريقة التعيين هي التي تتبع لتعيينهم.

١- الحالات التي يجوز فيها للمحكمة تعيين المحكم

أ- عدم اتفاق الطرفان على تعيين المحكم إذا كان واحدا

فإذا اتفق الطرفان على أن يقوم بالتحكيم بينهما محكم واحد ولم يتفقا على شخص المحكم سواء في اتفاق

التحكيم أو في اتفاق مستقل جاز لأي منهما اللجوء للمحكمة لتعيين هذا المحكم الوحيد

ب- امتناع أحد الأطراف عن تعيين محكمه

ويكون ذلك إذا اتفق الأطراف على تعيين أكثر من محكم أي ثلاثة محكمين أو أكثر ولم يقيم أحدهما

بتعيين محكمه، فيجوز اللجوء للمحكمة لتعيينه، ويشترط لذلك أن يكون قد طلب منه تعيين محكمه،

وأن يكون قد انقضى ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الطلب دون أن يقوم بتعيينه.

ج- عدم اتفاق المحكمين المعيّنين على تعيين المحكم الثالث

ويكون هذا في حالة قيام كل طرف بتعيين محكمه - سواء بنفسه أو بواسطة المحكمة ولكن لم يتفق

المحكمان المعيّنان على تعيين المحكم الثالث، حيث يجوز لأحد طرفي التحكيم اللجوء للمحكمة لتعيين

المحكم الثالث والذي سيرأس لجنة التحكيم

٢- المحكمة المختصة بتعيين المحكمين

تختلف المحكمة المختصة بتعيين المحكمين بحسب ما إذا كان التحكيم داخليا أو دوليا

بالنسبة للتحكيم الداخلي تكون المحكمة المختصة بتعيين المحكمين هي المحكمة المختصة أصلا بنظ.



القسم الثاني : معالي

س ١٩ : وضع شروط الدفع بحجية الشئ المحكوم فيه؟

١. تعريف حجية الشئ المحكوم فيه:

يقصد بها ان ما حسمه القضاء بشأن، موضوع النزاع لا يجوز ان يكون محلا للنزاع فيه من جديد سواء امام نفس المحكمة التي اصدته او محكمة اخرى.

وحجية الشئ المحكوم فيه قرينه قانونية علي صحة الحكم وعدالته، ولكن هذه الحجية مؤقتة وغير مستقرة فقد تزول اذا الغي الحكم من محكمة الطعن او تستقر اذا تأيد منها.

٢. نطاق الحجية:

لا تغطي الحجية كل اجزاء الحكم فالأصل انها تثبت لمنطوق الحكم وحده ولكنها لا تثبت لكل اجزاء المنطوق وانما فقط لما فصل فيه المنطوق وكان محل طلب من الخصوم وبحث وتحقيق من المحكمة ولكن الحجية تمتد الي اسباب الحكم متى كانت مفسرة لمنطوقه،

٣. شروط الدفع بحجية الشئ المحكوم فيه:

الشرط الاول : وحدة الخصوم :

فالحجية لا تكون الا في نزاع قام بين الخصوم ومن ثم لا ترتب اثارها الا فيما بين الخصوم اطراف الدعوي.

الشرط الثاني : وحدة الموضوع او المحل :

يقصد بوحدة الموضوع موضوع النزاع فاذا اختلف الموضوع في الدعويين ماديا او قانونيا فان الدفع بعدم القبول لسبق الفصل في الموضوع لا يكون صحيحا.

الشرط الثالث : وحدة السبب :

اي وحدة السبب في النزاع الذي صدر فيه الحكم وفي الدعوي الجديدة عن ذات النزاع.

س ٢٠ : وضع ضوابط الاثر الناقل للاستئناف؟

ضوابط الاثر الناقل للاستئناف :

اولا : عدم جواز الطلبات الجديدة في الاستئناف:

أ- القاعدة:

لا يجوز طرح الطلبات الجديدة لأول مرة امام محكمة الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

ويقصد بالطلب الجديد في الاستئناف الطلب الذي يختلف في احد عناصره (الاشخاص او المحل او السبب) عن الطلب الذي كان مطروحا علي محكمة الدرجة الاولى قبل ان تصدر حكمها في القضية فاذا اتحد الطلب في الاستئناف مع الطلب امام محكمة اول درجة فإنه لا يعتبر طلبا جديدا ويكون مقبولا.

اما اذا تغير الطلب في احد عناصره عن الطلب امام اول درجة فإنه يعد طلبا جديدا ومن ثم يكون غير مقبول؛ لان قبوله يعني مخالفة مبدأ التقاضي علي درجتين.

ب- استثناءات قاعدة عدم جواز الطلبات الجديدة في الاستئناف:

١- طلب اضافة الاجور والفوائد والمرتببات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى ويشترط لقبول طلب هذه الملحقات ان تكون مستحقة بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة اول درجة.

٢- طلب اضافة ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية. وهذه الحالة تفترض ان الطلب الاصلي هو طلب تعويض فيجوز طلب زيادته في الاستئناف ويشترط ان يبرر المستأنف طلبه بزيادة التعويض.

٣- طلب الحكم بالتعويض عن رفع الاستئناف علي سبيل الكيد.

ثانيا: (تقيد محكمة الاستئناف بحدود طلبات المستأنف):**أ- القاعدة:**

الطعن وفقا لطلبات الطاعن قد يكون عاما او جزئيا وفي ضوء طلبات الطاعن ينقل الاستئناف قضية اول درجة امام محكمة الاستئناف وتلتزم محكمة الاستئناف بحدود هذه الطلبات اي ما رفع عنه الاستئناف. وعلي ذلك اذا فصلت محكمة الاستئناف دون ان تلتزم بحدود طلبات المستأنف، كان حكمها متضمنا قضاء بما لم يطلبه الخصوم ولكن اذا رفع استئناف من احد الخصوم عن الحكم بأكمله فإن هذا الطعن رغم عمومته لا يطرح علي محكمة الاستئناف الا الاجزاء الضارة بالطاعن فقط وهذا عملا بقاعدة عدم جواز تسوي مركز الطاعن نتيجة لطعنه.

ب- استثناءات قاعدة تقيد محكمة الاستئناف بحدود طلبات الطاعن:**١- الاحكام التي سبق صدورها في القضية قبل صدور الحكم المنهي للخصومة:**

تعتبر الاحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة مستأنفة بقوة القانون تبعا لاستئناف الحكم المنهي للخصومة ولكن بشرط الاتكون قد قبلت صراحة.

٢- استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي يستتبع استئناف الحكم في الطلب الاصلي.**ثالثا: نطاق القضية في الاستئناف من حيث السبب:**

اجاز المشرع تغيير سبب الطلب الاصلي والاضافة اليه في الاستئناف حيث يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي علي حالة تغيير سببه والاضافة اليه.

س ٢١: تكلم عن أحكام الاستئناف الفرعي مبينا أوجه الاختلاف بينه وبين الاستئناف المقابل؟**اولا: تعريف الاستئناف الفرعي:**

الاستئناف الفرعي يرفع من خصم سقط حقه في الاستئناف لان هذا الشكل الخاص من الاستئناف يواجه الفرض الذي يكون فيه حكم اول درجة صدر لصالح كلا الخصمين بمعنى ان كليهما محكوم له ومحكوم عليه في ذات الحكم، بحيث يجوز لكل منهما استئناف هذا الحكم ولكن احدهما يفوت ميعاد الطعن الخاص به او يقبل الحكم، ثم يفاجئ بعد ذلك باستئناف الحكم من جانب الخصم الآخر، في هذا الفرض اجاز المشرع المصري لمن فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم. قبل رفع الاستئناف الاصلي ضده ان يرفع هو الاخر استئنافا يرد به علي الاستئناف الاصلي، ويسمي هذا الاستئناف الفرعي.

ثانياً: احكام الاستئناف الفرعي:

يخضع الاستئناف الفرعي للأحكام السابق بيانها بالنسبة للاستئناف المقابل فهو يرفع بالإجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة علي اسبابه، كما يجب رفعه قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الاصلي ولو كان ميعاد الاستئناف قد انقضي.

- ١- اذا قضي بعدم قبول الاستئناف الفرعي لرفعه بغير الطريق الصحيح، فإنه يجوز رفعه بإجراءات صحيحة طالما لم يقفل باب المرافعة في الاستئناف الاصلي.
- ٢- يعتبر الاستئناف الفرعي لا يجوز الا إذا وجد نص صريح بجوازه لأنه استثناء
- ٣- جواز او عدم جواز الاستئناف الفرعي يتعلق بالنظام العام، ولهذا يكون للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، وللخصوم التمسك به ولو لأول مرة امام محكمة النقض.
- ٤- يزول الاستئناف الفرعي بزوال الاستئناف الاصلي فهو يتبعه في بقائه وفي زواله ولكن اذا حكم في موضوع الاستئناف الاصلي فان الاستئناف الفرعي يبقي وتفصل فيه المحكمة.

ثالثاً: اهم اوجه الاختلاف بين الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي:

- ١- الاستئناف المقابل يرفع من خصم له حق الاستئناف ، أما الفرعي فيرفع من خصم سقط حقه في الاستئناف إما لقبوله الحكم أو لانقضاء ميعاد استئنافه
- ٢- ان المقابل مستقل عن الاستئناف الأصلي فهو مستقل عنه ولا يزول بزواله، أما الفرعي فيرتبط وجودا وعدما بالاستئناف الأصلي فيوجد بوجوده ويزول بزواله.
- ٣- يجب ان يرفع الاستئناف المقابل في ميعاد الاستئناف، أما الفرعي فيجوز رفعه استثناء بعد سقوط الحق في الاستئناف، واذا رفع المقابل بعد مضمي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً.

2026